Felipe Scalabrin
Professor de Direito Processual Civil
www.felipescalabrin.com

CADERNO DE ATUALIZAÇÃO 2025-2026

PROCESSO CIVIL

CONFORME

- ✅ Emendas constitucionais
- ✅ Normas infraconstitucionais
- ✅ Superior Tribunal de Justiça
- ✅ Supremo Tribunal Federal

SUMÁRIO

ALTERAÇÕES NORMATIVAS 2
PARTE 1 – TEORIA DO PROCESSO 4
PARTE 2 – PROCEDIMENTO COMUM 15
PARTE 3 – PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 18
PARTE 4 – RECURSOS 25
PARTE 5 – EXECUÇÃO 36
PARTE 6 – PROCESSO COLETIVO/ESTRUTURAL 50

APRESENTAÇÃO

Prezadas alunas e alunos:
Este caderno de atualização reúne as principais novidades da legislação e da jurisprudência de 2025 para o estudo do processo civil. O material é um caderno com conteúdo selecionado. Não é um livro. É apenas uma seleção feita de modo pessoal, sem tratamento por ferramentas de linguagem (ia free). Ou seja, este material pode estar incompleto, possuir defeitos e falhas de grafia o que, nesta quadra da história, deixa de ser um problema. Enfim, são anotações realizadas ao longo do ano de 2025 e no início de 2026 para manter as aulas de graduação e pós-graduação em dia. Muitas vezes, os trechos estão incompletos e decisões são reiteradas em tópicos diferentes. O material é informativo e não dispensa um bom livro de apoio. Muitas vezes, não traz maiores explicações. Quem sabe as reflexões mais profundas estejam em algum livro futuro (Direito Processual Civil Sistematizado?).
As novidades são enormes, como o leitor atento perceberá. Prepare o café, desligue as redes e leia sem pressa. Um bom estudo!

Prof. Me. Felipe Scalabrin
X: @fscalabrn
Instagram: @felipe_scalabrin
Mail: fscalabrin@gmail.com

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Professor Felipe Scalabrin

ALTERAÇÕES NORMATIVAS

Emenda Constitucional n.º 136/25. Execução contra a fazenda pública. Regime jurídico dos precatórios. A EC n.º 136/2025 alterou novamente o regime jurídico dos precatórios, afetando direitos de quem foi vitorioso em face da fazenda pública. A emenda deixa agora explícito que débitos da relação laboral ou previdenciária, mesmo que de natureza tributária, inclusive os oriundos de repetição de indébito, possuem caráter alimentar e entram no pagamento preferencial (art. 100, §1º, CF/88). Além disso, a emenda traz novas regras sobre atualização monetária e juros com validade a partir da promulgação (o art. 3º da EC n.º 136/25 alterou o art. 3º da EC n.º 113/21). Antes, a atualização monetária e os juros eram pela SELIC; agora, a atualização monetária é pelo IPCA, enquanto a compensação da mora é com juros simples de 2% ao ano, sendo vedada a incidência de juros compensatórios. Contudo, se a apuração da atualização e dos juros superar a SELIC do mesmo período, será aplicada essa última (art. 3º, §1º, da EC n.º 113/21). Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a fazenda pública remunera seu crédito tributário (art. 3º, §1º, da EC n.º 113/21). Consta expressamente que durante o prazo constitucional de pagamento ("período de graça"), não incidem juros de mora (art. 3º, §3º, da EC n.º 113/21), o que já era a posição do Supremo deste longa data. Há outro ponto relevante. Após a Emenda Constitucional n.º 114/21, a data limite para a requisição assegurar o pagamento no exercício seguinte passou para 02 de abril (art. 100, §5º, CF/88). Assim, se inclusão orçamentária fosse feita até 02 de abril, o pagamento poderia ocorrer até o encerramento do exercício seguinte; após essa data, o pagamento ficaria postergado para o exercício subsequente. Como exemplo, feita a inclusão em 02 de abril de 2022, o prazo para pagamento tempestivo ficaria em 2023; mas se a inclusão fosse uma dia depois, em 03 de abril, o prazo era jogado para 2024. Esse prazo para pagamento é usualmente denominado "período de graça", pois, durante o seu transcurso, considera-se que não existe inadimplemento da fazenda pública. Quer dizer, o prazo para pagar até pode ser desrespeitado, mas só existe mora do devedor após o "período de graça". A EC n.º 136/2025 alterou novamente a data limite para a inclusão orçamentária, reduzindo o prazo para 1º de fevereiro. Ao diminuir o prazo disponível para inclusão dos precatórios na proposta orçamentária, na prática, a emenda o "período de graça", favorecendo a fazenda pública. Não bastando isso, a nova data é logo depois do recesso forense (de 20 de dezembro até 20 de janeiro), o que pode dificultar ainda mais a inclusão tempestiva. Concretizando essa regra nova, somente as requisições expedidas até 1º de fevereiro de 2026 poderão ser incluídas na proposta orçamentária do exercício de 2027. Após tal data, a inclusão ficará para o exercício seguinte (2028). Por fim, a EC n.º 136/2025 alterou novamente o Regime Especial de pagamento para devedores como estoques de precatórios pendentes, o que envolve Estados e Municípios. Essa pode ser considerada a parte mais crítica da emenda, pois, antes, havia um horizonte de pagamento dos precatórios atrasados (2029); agora, não há mais previsão alguma de quitação. E isto porque – em termos didáticos – o sistema de prazos foi substituído por um que fixa limite na Receita Corrente Líquida e que varia de 1% a 5% conforme o estoque acumulado de

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

precatórios do ente (art. 100, §23, CF/88). Assim, por exemplo, se a dívida de precatórios em atraso foi superior a 15% e igual ou inferior a 25% da receita corrente líquida do devedor, o pagamento está limitado a 1,5% da mesma receita corrente líquida (art. 100, §23, II, CF/88). Até existem regras pesadas para assegurar que esse mínimo seja cumprido, o que envolve, por exemplo, a possibilidade de sequestro de valores, a responsabilidade do gestor público e o impedimento de receber transferências voluntárias (art. 100, §27, CF/88). Acontece que o piso de pagamento é tão baixo que inevitavelmente o estoque tenderá a aumentar muito mais, prejudicando ainda mais os credores da fazenda pública. E pior, essa sistemática acaba por criar um incentivo ao pagamento mínimo. Ou seja, criou-se uma emenda que estimula o endividamento dos entes públicos.

LC n.º 213/25. Sistema Nacional de Seguros. Título extrajudicial. Dentre inúmeras outras mudanças, consta agora na referida lei: "Art. 27. Serão processadas por meio de execução de título extrajudicial as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro e das prestações relativas ao rateio mutualista de despesas em operações de proteção patrimonial mutualista. (Redação dada pela Lei Complementar nº 213, de 2025) Parágrafo único. Nas ações de que trata o caput deste artigo, poderão ser incluídos os valores correspondentes aos custos incorridos com a sua cobrança. (Incluído pela Lei Complementar nº 213, de 2025). Essa mesma lei regulamentou o procedimento administrativo sancionado no âmbito da SUSEP.

Lei n.º 15.109/25. Despesas processuais. Honorários advocatícios. A Lei n.º 15.109/25 incluiu o art. 82, §3º do CPC: "Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."

Lei n.º 15.252/25. Direitos dos usuários de serviços financeiros. Crédito com juros reduzidos. Penhora de aplicações financeiras. A Lei em questão traz direitos para os usuários de serviços financeiros e cria uma modalidade especial de linha de crédito com algumas garantias adicionais para o credor (instituição financeira) e exigência de "um desconto percentual em relação às taxas praticadas em modalidades semelhantes de crédito" (art. 15). Dentre as vantagens: a) a mora do devedor pode ser comprovada por mensagem com confirmação de entrega encaminhada para o endereço eletrônico indicado no instrumento contratual e, concomitantemente, por mensagem enviada por sistema de mensagens móveis; b) a citação e a intimação pessoal do devedor podem ocorrer mediante envio de mensagem eletrônica ao endereço indicado pelo tomador no instrumento contratual por meio do qual foi concedido o crédito ou a outro endereço eletrônico comunicado posteriormente ao credor; c) o instrumento de crédito poderá estipular que mesmo o valor depositado em poupança que supere 20 salários mínimos seja penhorável em sua integralidade (art. 16, Lei n.º 15.252/25). Exige-se o consentimento do devedor mediante assinatura de termo específico, redigido em linguagem clara e objetiva, em que conste: "I - a descrição das prerrogativas concedidas ao credor e a taxa de juros do crédito decorrente da concessão dessas prerrogativas; II - as regras e a taxa de juros

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

aplicáveis em caso de não concessão das prerrogativas previstas no caput deste artigo; e III - a declaração expressa do tomador de crédito de concordância com a concessão das prerrogativas previstas no caput deste artigo e de preferência pelo uso da modalidade de crédito com juros reduzidos." (art. 16, §1º). Além disso, comprovada a mora pelo credor na forma prevista no instrumento, será possível "requerer ao Poder Judiciário, em desfavor do devedor, a penhora liminar de bens móveis e dos valores estabelecidos" como penhoráveis (art. 16, §4º).

Lei n.º 15.240/25. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Afastamento da moradia. Tutela provisória. A Lei n.º 15.240/25, dentre diversas outros mudanças, incluiu a negligência como hipótese de afastamento do agressor da moradia comum através de "medida cautelar" (art. 130, Lei n.º 8069/90). Essa mesma lei nova fixa o abandono afetivo como ilícito civil.

Lei n.º 15.233/25. Fazenda pública. Prerrogativas processuais. Grupo Hospitalar Conceição S.A. A lei do Programa Agora Tem Especialistas também tratou do Grupo Hospitalar Conceição S.A., prevendo que a essa empresa pública serão aplicadas as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública, bem como o regime de impenhorabilidade de seus bens, serviços e rendas. (art. 16, Lei 15233/25).

Lei n.º 15.211/25. Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A lei em questão, também chamada de "Eca Digital" trata da "proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais e aplica-se a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado a crianças e a adolescentes no País ou de acesso provável por eles, independentemente de sua localização, desenvolvimento, fabricação, oferta, comercialização e operação" (art. 1º). Ela surgiu da polêmica 2025 sobre conteúdos impróprios para menores de fácil acesso na internet e plataformas digitais, prática denunciada/exposta pelo youtuber/influencer Felca. As principais mudanças trazidas com essa lei envolvem a exigência de verificação de idade, supervisão parental, design de segurança, restrição de monetização e responsabilidade das plataformas. Essa lei tem um papel importante no contexto da desjudicialização, pois, determina a criação de mecanismos, nas plataformas, para denunciar e remover conteúdos (procedimento de retirada – art. 28-30). Além disso, potencializa as responsabilidades e amplia a atuação das agências de fiscalização.

Lei 15.125/25. Alterou a Lei Maria da Penha para prever que a medida protetiva de urgência poderá ser cumulada com a sujeição do agressor a monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação (art. 22, §5º, Lei n.º 11.340/06).

PARTE 1 – TEORIA DO PROCESSO

Tutela provisória, tutela cautelar, honorários advocatícios, honorários de sucumbência. Ação cautelar preparatória extinta pelo não ajuizamento da ação principal no prazo de trinta dias dá ensejo a honorários sucumbenciais fixados por

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

EQUIDADE, apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC). STJ, AREsp 1.191.535-MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por maioria, julgado em 3/12/2024.

Tutela provisória revogada, reparação pelos danos, prescrição, termo inicial. O termo inicial da prescrição da pretensão de reparação de danos causados por tutela provisória concedida e posteriormente revogada é a data do trânsito em julgado da correspondente ação de conhecimento. STJ, AgInt no AREsp 1.725.366-SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 23/9/2024, DJe 25/9/2024.

Competência, competência internacional, jurisdição brasileira, imóvel situado no Brasil, sentença estrangeira, homologação, possibilidade. A competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro para conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil (art. 23, I, CPC), aplica-se apenas àquelas que tenham como objeto principal o imóvel situado no Brasil. Ela não abrange ações de natureza obrigacional cujo objeto principal não seja o imóvel, tal como as demandas decorrentes do inadimplemento de arrendamento e locação de imóveis situados no Brasil. Sentenças estrangeiras do Tribunal de Milão/Itália homologadas. STJ, HDE n. 5.996/EX, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025

Tutela provisória, caução, gratuidade de justiça, AJG, compatibilidade. A exigência de caução como condição para concessão de tutela provisória é compatível com o deferimento da justiça gratuita (art. 300, §1º, CPC). Ou seja, mesmo o beneficiário da gratuidade pode ter que prestar caução. STJ, REsp 1.837.156-SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 10/6/2025. EE26/STJ

Competência, foro de eleição, contrato internacional, direito do consumidor, relação de consumo, contrato de adesão. O STJ considerou correto o afastamento da cláusula de eleição de foro internacional em contrato que envolvia relação de consumo (casa de apostas), mantendo a jurisdição brasileira e a competência da comarca em que residia a consumidora. O art. 22, II, do CPC estabelece expressamente a competência da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar ações decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. X: “Uma pessoa teve problemas com uma casa de apostas, vindo a propor ação na Comarca de Limoeiro do Norte/CE. A empresa alegou que o foro de eleição do contrato era GIBRALTAR, pelo que não haveria jurisdição brasileira. O STJ considerou essa cláusula abusiva.”. STJ, REsp n. 2.210.341/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 31/7/2025.) EE 26/STJ.

Defensoria pública, honorários de sucumbência, destinação. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública são de sua livre gestão, não cabendo ao Judiciário, ante eventual ausência ou pendência de regulamentação do Fundo de Aparelhamento da Instituição, determinar sejam depositados em conta judicial

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

vinculada ao processo. STJ, REsp 2.180.416-MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 9/12/2025. INFO 874/STJ

Ação de modificação de guarda, competência, violência doméstica, convivência familiar. Com fundamento nos princípios da proteção integral e do juízo imediato, é do melhor interesse da criança o processamento da ação que busca modificar sua guarda no foro em que exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária, especialmente diante de indícios de violência doméstica e familiar perpetrados contra sua genitora e, possivelmente, contra si. STJ, Processo em segredo de justiça, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 12/11/2025, DJEN 18/11/2025. INFO 872/STJ.

Honorários. Ação civil pública, ACP, honorários advocatícios, associação civil. É devida a condenação em honorários de sucumbência na ação civil pública ajuizada por associação ou fundação privada. Não se exige comprovada má-fé, bastando a sucumbência. Distinção quanto a posição da Corte Especial que não tratava de entidades privadas. STJ, EREsp 1.304.939-RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, por maioria, julgado em 20/8/2025, DJEN 30/10/2025. INFO 872/STJ

Defensoria Pública, prazo, prazo em dobro, ECA. A prerrogativa de prazo em dobro para a Defensoria Pública aplica-se aos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. STJ, Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 27/10/2025, DJEN 3/11/2025. INFO 870/STJ

Ação de despejo, petição inicial, pedido, interpretação do pedido, parcelas vincendas. Na ação de despejo, admite-se a inclusão, na condenação de todos os encargos locatícios vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, ainda que não discriminados na petição inicial. trecho: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pretensão exposta na petição inicial deve ser analisada a partir de uma interpretação lógico-sistemática, que leva em conta todo o conteúdo da exordial, e não apenas o capítulo destinado à formulação dos pedidos. O art. 323 do CPC estabelece que, nas ações que tiverem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Por conseguinte, tal dispositivo é aplicável às prestações periódicas relativas aos encargos locatícios, de modo que deve ser considerado implícito o pedido de condenação às parcelas vencidas no curso da demanda. Conclui-se que as prestações periódicas relativas aos encargos locatícios vencidos após o ingresso em juízo até a efetiva desocupação do imóvel devem ser incluídas na condenação, independentemente de pedido pormenorizado do autor na inicial ou no curso da demanda." STJ, REsp 2.091.358-DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 16/9/2025, DJEN 19/9/2025. INFO 870/STJ

Competência, justiça estadual, justiça do trabalho, obrigação de fazer, indenização. A competência para processo e julgamento de pretensões relacionadas

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

ao bloqueio ou exclusão de contas em plataformas digitas, e indenizações correspondentes, plataformas digitais é da justiça comum. Não compete à Justiça do Trabalho o processo e julgamento de pretensão relacionada ao bloqueio de conta em plataforma digital de delivery, sem pedido de reconhecimento de vínculo trabalhista ou verbas típicas da relação de trabalho. A competência é da justiça comum. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. (CC n. 214.451/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

Cooperação judiciária, competência, comunicação dos atos processuais, carta precatória, oitiva de testemunhas. Em virada de jurisprudência, a 1ª Seção do STJ passou a entender que se existe possibilidade de videoconferência, a carta precatória não deve ser destinada à oitiva das testemunhas, mas sim à disponibilização dos meios para que o próprio juízo deprecante realize o ato processual. Em síntese, havendo testemunhas para ouvir em outro juízo, não se depreca a oitiva, mas só os atos necessários para viabilizar a oitiva no juízo competente. STJ, EDcl no AgInt no CC 196.645-SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 14/10/2025, DJEN 17/10/2025. INFO 870/STJ

Competência, competência territorial, criança e adolescente, ação indenizatória. A regra de competência civil do ECA (art. 147-148), não se aplica às demandas que envolvam direito estritamente patrimonial ou obrigacional e se busque unicamente interesses particulares da criança ou do adolescente. Diante disso: " 1. A competência do Juízo da Infância e da Juventude não se aplica a ações de cunho patrimonial ou obrigacional que não estejam intimamente ligadas à proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. 2. A regra geral de competência territorial deve prevalecer em ações indenizatórias contra municípios, salvo prova de efetivo prejuízo ao contraditório." STJ, Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 2/10/2025, DJEN 9/10/2025. INFO 870/STJ

Gratuidade de justiça, parcelamento, despesas processuais, custas e taxas. A possibilidade de parcelamento de "despesas processuais" (art. 98, §6º, CPC), abrange o parcelamento das custas judiciais e das taxas judiciárias iniciais. STJ, REsp 2.208.615-SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 7/10/2025. INFO 867/STJ

Condições da ação, interesse de agir, ação de cobrança, seguro. Exige-se prévio requerimento administrativo para que haja interesse de agir na ação de cobrança de seguro. STJ, AgInt no REsp 2.091.602-MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 15/9/2025, DJEN 19/9/2025. INFO 867/STJ. Trecho da ementa: "1. O requerimento administrativo prévio é essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro, o qual se reputa presente, independentemente de sua comprovação, nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória. 2. Excetua-se tal situação quando a seguradora invocar a falta de prévia solicitação administrativa, circunstância em que caberá a extinção do processo sem resolução do

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

mérito, por ausência de interesse processual." STJ, AgInt no REsp n. 2.091.602/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 19/9/2025

Valor da causa, impugnação, contrarrazões, apelação. Admite-se a impugnação ao valor da causa nas contrarrazões à apelação da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido por decadência. STJ, REsp 2.113.605-CE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 16/9/2025, DJEN 22/9/2025. INFO 867/STJ

Competência. Competência territorial. Eleição de foro. Juízo aleatório. O STJ decidiu que "a competência territorial em relações de consumo é absoluta, permitindo ao consumidor escolher o foro, mas não admite escolha aleatória sem justificativa plausível". Essa tese sofrível parece estar justificada no caso concreto. Explico. STJ, REsp 2.173.132-DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 22/9/2025, DJEN 29/9/2025. INFO 865/STJ. A autora ajuizou a ação no foro de Brasília/DF, alegando que o réu integra o conglomerado do Banco do Brasil, pelo que justificada a propositura na capital. Acontece que a parte reside na área da comarca de Bonópolis/GO. Segundo o STJ, " a competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta, cabendo à parte vulnerável escolher o local em que melhor possa deduzir sua defesa: no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local de cumprimento da obrigação. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada". Na origem, o acórdão recorrido ainda explica que em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência [e não da sede que esteja em outra localidade]. (REsp n. 2.173.132/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

Honorários advocatícios, Honorários de sucumbência, equidade, apreciação equitativa, tabela da OAB. Em caso de desistência da ação após a citação e antes da contestação, a fixação de honorários advocatícios por equidade é válida, considerando a ausência de dilação probatória e a limitação do trabalho do advogado a atos processuais simples. "A tabela de honorários da OAB não é vinculativa em casos em que o trabalho do advogado é desinfluente, podendo o juiz fixar os honorários com base em critérios de equidade. " Caso em que se pode flexibilizar o Tema 1076/STJ. OBS: acabaram aprovando um tema para apurar isso ver Tema 1388/STJTRECHO: Ressalte-se ainda que o deslinde da controvérsia - resultante da homologação de desistência - não teve correlação com o direito perseguido nem sobre ele teve impacto, a saber, a pretensão de dissolução de sociedade em conta de participação, que pode ser suscitada e apreciada em nova demanda. STJ, REsp 2.178.960-DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por maioria, julgado em 2/9/2025, DJEN 16/9/2025. INFO 864/STJ

Honorários de sucumbência, apreciação equitativa, tabelas da OAB, caráter não vinculante. A 1ª Turma do STJ decidiu que a previsão contida no § 8º-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022, serve apenas como referencial. Ou seja, não

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

é obrigatório utilizar a tabela da OAB para fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa. Cita precedente da 1ª Seção (AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024). INFO 864/STJ

Competência, ação indenizatória, furto de empregado. A competência para processo e julgamento de ação indenizatória decorrente de furto de veículo de empregado no estacionamento da empresa durante o horário de trabalho é da JUSTIÇA DO TRABALHO e NÃO da Justiça Comum (art. 114, VI, CF/88). STJ, CC 209.597-SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 10/9/2025, DJEN 15/9/2025. INFO 864/STJ

Gratuidade de justiça, AJG, requisitos, critérios objetivos. Tema 1178/STJ. I) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; II) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC; III) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. // Até pode ser adotado algum parâmetro objetivo, mas de modo suplementar, sem poder servir como fundamento exclusivo para a negativa do benefício da gratuidade. Daí a razão da conclusão do STJ poder ser resumida assim: a) Não é possível adotar critério objetivo para indeferir imediatamente o pedido de benefício da gratuidade da pessoa natural; b) Não é possível indeferir imediatamente o pedido de benefício da gratuidade da pessoa natural, mesmo quando existirem elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, sendo exigida intimação prévia para oportunizar à parte a comprovação da condição. c) Após a intimação prévia da parte, se existirem elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, é possível indeferir o benefício da gratuidade da pessoa natural. Neste caso, pode ser algum adotado critério objetivo, mas com caráter meramente suplementar e que não seja fundamento exclusivo para o indeferimento. [O acórdão ainda não foi publicado] STJ, REsp 1.988.687-RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 17/9/2025. (Tema 1178). INFO 864/STJ. OBSERVAÇÃO (1): Em 2024, questão semelhante chegou no TST e prevaleceu a seguinte tese: Tema 21/TST. (i) independentemente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder-dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme evidenciado nos autos; (ii) o pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, nos termos da Lei nº 7.115/83, sob as penas do art. 299 do Código Penal; (iii) havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo, após, o incidente (art. 99, § 2º, do CPC). OBSERVAÇÃO (2) Está pendente no STF uma ação de

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

controle concentrado que discute a adequação constitucional da norma da CLT que trata do benefício da gratuidade (art. 790, §3º e §4º, CLT alterados pela Lei 13467/17 - Reforma Trabalhista). Eis que nessa ação, o Ministro Gilmar Mendes apresentou divergência para declarar as normas inconstitucionais e fixar um regime geral de gratuidade que abarca inclusive as causas civis. Para Sua Excelência, existe uma presunção relativa de insuficiência de recursos para aqueles que recebem, atualmente, salário igual ou inferior a R$ 5.000,00 (em 2025). Acima desse valor, exige-se a demonstração concreta da insuficiência de recursos. Ou seja, o Ministro adota visão oposta dauquela que prevaleceu no STJ e fixa um critério objetivo remuneratória para estabelecer os limites da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte. O julgamento, porém, não foi concluído (ADC 80/STF).

Coisa julgada, mandado de segurança, anulação de questões. A anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes. stj, AgInt no RMS 76.226-RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 1º/9/2025, DJEN 4/9/2025. INFO 863/STJ. trecho: "No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando idêntica controvérsia, firmou a compreensão de que "a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos, [...]" (AgInt no RMS 73.632/RJ, rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 13/11/2024). Com efeito, "considerando que a anulação das questões mencionadas decorreu de decisão judicial, é certo que os efeitos de tais decisões não se estendem automaticamente a todos os participantes do concurso público, a menos que se trate de anulação administrativa, o que não é o caso" (AgInt no RMS 74.202/RJ, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN 4/12/2024).

Coisa julgada, eficácia preclusiva, juros remuneratórios, restituição. Tema 1268/STJ. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior. STJ, REsp 2.145.391-PB, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, por maioria, julgado em 10/9/2025. (Tema 1268). INFO 863/STJ

Gratuidade de justiça, pagamento de custas, nova intimação, desnecessidade, extinção sem exame de mérito. Prevaleceu no STJ que não é necessário intimar novamente o autor para recolher as custas quando a decisão de indeferimento da gratuidade é mantida após o desprovimento do agravo de instrumento. Ou seja, o juiz pode extinguir sem exame de mérito se faltar o recolhimento "É dispensável nova intimação para recolhimento de custas processuais após o desprovimento de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo suficiente a intimação prévia com expressa advertência das consequências do descumprimento. "STJ, REsp 2.010.858-RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 5/8/2025. INFO 857/STJ.

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Gratuidade de justiça, pedido superveniente, exigência probatória, apelação, preparo, admissibilidade recursal. - A concessão da gratuidade de justiça, requerida pela primeira vez em sede recursal, NÃO exige a comprovação do decréscimo patrimonial ou da redução da capacidade econômico-financeira do requerente. Nesse mesmo julgamento o STJ reiterou que "Apesar da possibilidade de requerer a gratuidade a qualquer momento, o benefício não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido. Ou seja, o indivíduo que o pleitear em momento posterior não está desincumbido dos débitos anteriores ao deferimento da benesse, entre os quais se incluem os honorários advocatícios a que fora previamente condenado " - Interposto agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo não é exigível de imediato, e o recurso não poderá ser considerado deserto antes da confirmação do indeferimento pelo colegiado. STJ, REsp 2.186.400-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/6/2025, DJEN 27/6/2025. INFO 855/STJ

Fazenda pública, direito a saúde, honorários de sucumbência, honorários advocatícios. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil. TEMA 1313/STJ STJ, REsp 2.169.102-AL, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025. INFO 854/STJ

Adoção, criança indígena, competência, justiça estadual, justiça federal, FUNAI. A competência para processo e julgamento de adoção de criança indígena é da JUSTIÇA ESTADUAL e NÃO da Justiça Federal, embora seja obrigatória a participação da FUNAI. trecho: "A participação da FUNAI em demandas de adoção visa auxiliar o Poder Judiciário na colocação de crianças e adolescentes de origem indígena em família substituta, compreendendo seus costumes e tradições. Na ação de adoção de criança indígena, portanto, a FUNAI não exerce direito próprio, não figurando como autora, ré, assistente ou oponente. Trata-se, em verdade, de atuação consultiva perante a equipe multidisciplinar que acompanhará a demanda (art. 28, § 6º, ECA). Ademais, a ação de adoção de criança indígena não tem como escopo a disputa de direitos indígenas (como definidos no art. 231, CF), mas, sim, o resguardo da integridade psicofísica da criança ou adolescente de origem indígena, a fim de que possam ser colocados em família substituta capaz de acolhê-los com carinho e respeito necessários ao seu livre desenvolvimento, respeitando sua etnia. Portanto, o fato de a criança ou o adolescente adotandos pertencerem a etnia indígena não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal para o processamento da ação de adoção. Com efeito, o procedimento de adoção diz respeito a direito privado, uma vez se tratar de interesse particular de criança ou adolescente, ainda que de origem indígena, não sendo devida a aplicação da competência prevista no art. 109, I e XI, da CF. É de se reconhecer que a Vara da Infância e Juventude apresenta maiores e melhores condições de acompanhar procedimento de adoção de crianças e adolescentes de origem indígena, porquanto conta com equipe interprofissional ou multidisciplinar especializada para acompanhar demandas dessa espécie. Assim, é do melhor interesse de crianças e adolescentes indígenas a competência da Justiça Estadual

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

para processar e julgar ações de adoção, uma vez que a Vara da Infância e Juventude terá maiores e melhores condições de acompanhar o procedimento, contando com equipe técnica qualificada e especializada. Nesse contexto, a intervenção da FUNAI em tais situações, ainda que obrigatória, não atrai a competência automática da Justiça Federal." Processo em segredo de justiça, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 3/4/2025, DJEN 9/4/2025. INFO 848/STJ

Execução, Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ, honorários advocatícios. Em uma decisão muito mal redigida, o STJ decidiu que são devidos honorários advocatícios na rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. [Neste mesmo julgamento constou como parte principal da ementa que "a fixação de honorários advocatícios é cabível em incidentes processuais que resultem em alteração substancial da lide, como no indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. "] STJ, EREsp 2.042.753-SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 2/4/2025. INFO 848/STJ

Denunciação da lide, erro médico, direito do consumidor. Não é cabível denunciação à lide apresentada pelo hospital réu para incluir os médicos em ação de indenização por erro médico. Aplica-se a vedação do art. 88 do CDC. INFO 846/STJ. STJ, REsp 2.160.516-CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, por maioria, julgado em 1º/4/2025.

Acesso a justiça, litigância abusiva, petição inicial, controle, possibilidade. Segundo o STJ, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. " Tema 1198/STJ. Como exemplo, pode exigir que o autor apresente extratos bancários, cópias de contratos, comprovante de residência, procuração atualizada e com poderes específicos, dentre outros documentos, a depender de cada caso concreto.
AGUARDA ACÓRDÃO / EMENTA
INFO 844/STJ
STJ, REsp 2.021.665-MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, por maioria, julgado em 13/3/2025. (Tema 1198).

Ação declaratória de nulidade, vício transrescisório, querela nullitatis, questão incidental. O vício transrescisório pode ser alegado em questão incidental, dispensando o ajuizamento de ação própria. Segundo o STJ, "a pretensão da querela nullitatis, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança). " INFO 844/STJ. STJ, REsp 2.095.463-PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 21/3/2025.

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Desconsideração da personalidade jurídica, intervenção de terceiros, demanda incidental, honorários advocatícios. Superando posições anteriores, o STJ decidiu que são devidos honorários advocatícios no indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, o exequente pede a inclusão de alguma pessoa física ou jurídica, deflagra o incidente e perde, sendo o resultado a não inclusão da pessoa na execução. Neste caso, são devidos honorários sim. Já no "caso de deferimento do pedido de desconsideração (direta ou inversa), com o efetivo redirecionamento da demanda contra o sócio ou a pessoa jurídica, conforme o caso, o eventual sucumbimento destes somente poderá ser aferido ao final, a depender do juízo de procedência ou improcedência da pretensão contra eles direcionada." INFO 843/STJ. STJ, REsp 2.072.206-SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, por maioria, julgado em 13/2/2025, DJEN 12/3/2025.

Ação de cobrança, honorários advocatícios contratuais, rescisão unilateral, pagamento proporcional, arbitramento. - Segundo o STJ, se não houve prestação integral do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos é desproporcional, sendo CLÁUSULA ABUSIVA. - Não é possível estipular MULTA contratual para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. - Assim, se ocorrer a "a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelos contratantes, os honorários devem ser arbitrados judicialmente, de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados, sendo abusiva a cláusula que estipula o direito à remuneração integral contratualmente estabelecida". INFO 842/STJ. STJ, REsp 2.163.930-PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 4/2/2025, DJEN 7/2/2025.

Competência, eleição de foro, juízo aleatório, prática abusiva, direito intertemporal.
- O STJ decidiu um caso de direito intertemporal sobre o art. 63, §5º do CPC para dizer que a regra que permite ao juízo declinar de ofício da competência quando se tratar de juízo aleatório só vale para ações propostas APÓS 04/06/2024. MAS nesse julgamento tem outros pontos importantes:
- O STJ interpretou a regra da vedação ao juízo aleatória de forma conjugada com a eleição de foro. Explicou que a eleição de foro passou a exigir pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação e a consequência pela NÃO observância dos parâmetros é ser a prática considerada abusiva, justificando o declínio da competência de ofício.
- O STJ reconheceu que houve superação parcial da Súmula 33/STJ.
- E ainda, "a liberdade das partes para estabelecer convenções processuais típicas - e atípicas -, não é absoluta, e, com a alteração do Código de Processo Civil pela Lei n. 14.879/2024, essa autonomia ganha contornos mais específicos. Frisa-se, por oportuno, que as partes continuam com a faculdade de negociar e eleger o foro que melhor lhes convêm, com fundamento na sua autonomia privada e no viés democrático do processo, desde que dentro do critério legal de racionalidade, evitando-se escolhas abusivas ou eventual distorção do instituto jurídico "
INFO 842/STJ

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

STJ, CC 206.933-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 6/2/2025, DJEN 13/2/2025.

Defensoria Pública. Representação judicial. Personalidade judiciária. "É constitucional — e não viola a competência da Advocacia-Geral da União (CF/1988, art. 131) — norma federal que confere ao Defensor Público-Geral da União a atribuição de representar judicial e extrajudicialmente a Defensoria Pública da União (DPU). Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 8º, II, da Lei Complementar nº 80/1994 . STF, ADI 5.603/DF, relator Ministro Nunes Marques, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 10.10.2025.

Gratuidade de justiça. Custas em âmbito estadual. É inconstitucional — por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil (CF/1988, art. 22, I) — norma estadual que fixa, no caso de deferimento parcial do benefício à gratuidade da justiça (CPC/2015, art. 98), valor mínimo de custas a ser arcado pela parte, bem como impõe o dever de comprovar, no ato de interposição de recurso, o recolhimento das custas pertinentes. A norma estadual impugnada, além de invadir a competência federal para tratar do tema relativo à gratuidade de justiça , despreza a análise individual, caso a caso, da necessidade de deferimento desse benefício (CPC/2015, art. 98, §§ 5º e 6º). O ônus do pagamento das custas no ato de interposição do recurso acarreta uma série de outras consequências de índole processual, como o reconhecimento de deserção do recurso e sua consequente incognoscibilidade. Ademais, tratando-se de assunto de cunho generalista, não pode ser veiculado por uma lei estadual (CF/1988, art. 24, IX e § 1º). É constitucional dispositivo de lei estadual que prevê a cobrança de custas em valor razoável quando não realizada audiência de conciliação ou sessão de mediação, em decorrência do não comparecimento injustificado de interessado, e atribui a responsabilidade do pagamento delas à parte que ensejou o insucesso do ato. A previsão legal impugnada é adequada e funciona como importante instrumento para evitar o uso desnecessário do aparato estatal. A realização de audiências de conciliação e sessões de mediação exigem recursos financeiros e de pessoal, de modo que, quando não são realizadas, configura desperdício desses importantes recursos. Por outro lado, a fixação de limite máximo em valor exorbitante para as custas dos recursos de primeira instância, calculado como percentual do valor da causa, representa um desrespeito ao direito de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), além de configurar medida desproporcional" STF, ADI 7.533/TO, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 23.05.2025,

Honorários de sucumbência. Norma Estadual. Programa Especial de Regularização Tributária . Inconstitucionalidade. É inconstitucional norma municipal que isenta de pagamento de honorários de sucumbência os contribuintes que aderirem ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) e desistirem das ações judiciais que tratem dos débitos que são objeto do referido programa. STF, ADPF 1.066/MG, relator Ministro Nunes Marques, julgamento virtual finalizado em 29.04.2025.

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Competência. Competência absoluta. Juizado Especial Federal. Tema 1277/STF. O art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001, é compatível com a Constituição Federal, devendo ser interpretado no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais se restringe ao valor da causa, havendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante na forma do art. 109, §2º, da CF/88. Trecho: "Conforme jurisprudência desta Corte , a parte autora pode optar em ajuizar ação contra a União na capital do estado, mesmo se houver Vara da Justiça Federal no município do seu domicílio. Isso, porque a finalidade do texto constitucional é facilitar o acesso ao Poder Judiciário, o que permite a escolha entre os diversos foros previstos: o da Justiça Federal no seu domicílio, o do local onde ocorreu o ato ou fato que originou a demanda, o do local onde se encontra o bem objeto do litígio, ou, ainda, o do Distrito Federal. Por outro lado, a competência absoluta prevista na Lei nº 10.259/2001 está limitada ao critério do valor da causa. A extensão de seus efeitos à competência territorial contraria o disposto no art. 109, § 2º, da CF/1988, além de violar o direito de acesso à justiça, ao estabelecer um foro único para o julgamento de ações contra a União, as entidades autárquicas e as empresas públicas federais." STF, RE 1.426.083/PI, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 22.08.2025.

PARTE 2 – PROCEDIMENTO COMUM

Contestação, prazo, litisconsórcio passivo, audiência de conciliação. O termo inicial para apresentação de contestação, quando a audiência de conciliação é reagendada, devido à ausência de corréu não citado, e depois cancelada, em razão da desistência da ação em relação ao corréu ausente, é a intimação da homologação da desistência, nos termos do art. 335, § 2º do CPC. STJ, REsp 2.180.502-GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 20/5/2025, DJEN 26/5/2025. INFO 852/STJ

Acesso a justiça, litigância abusiva, petição inicial, controle, possibilidade. Segundo o STJ, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. " Tema 1198/STJ. Como exemplo, pode exigir que o autor apresente extratos bancários, cópias de contratos, comprovante de residência, procuração atualizada e com poderes específicos, dentre outros documentos, a depender de cada caso concreto.
X: Em suma, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. Tema 1198/STJ
TRECHO:
Nas sociedades de massa, em que a grande maioria da população integra processos de produção, distribuição e consumo de larga escala, é esperado o surgimento de demandas e lides também massificadas. Essa litigância de massa, conquanto

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

apresente novos desafios ao Poder Judiciário, constitui manifestação legítima do direito de ação.
Observa-se, no entanto, em várias regiões do país, verdadeira avalanche de processos infundados, marcados pelo exercício de advocacia abusiva, predatória, que não encontra respaldo no legítimo direito de ação. Tais feitos não apenas embaraçam o exercício de uma jurisdição efetiva, mas verdadeiramente criam sérios problemas de política pública, conforme identificado por órgãos de inteligência de vários tribunais do país.
A possibilidade de o juiz exigir a apresentação de documentos para comprovar o interesse de agir ou a verossimilhança do direito alegado tem sido admitida por esta Corte e também pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversas situações.
Por isso, poderá o juiz, a fim de coibir o uso fraudulento do processo, exigir que o autor apresente extratos bancários, cópias de contratos, comprovante de residência, procuração atualizada e com poderes específicos, dentre outros documentos, a depender de cada caso concreto.
A procuração outorgada para determinada causa em regra não subsiste para outras ações distintas e desvinculadas, porque uma vez executado o negócio cessa o mandato para o qual outorgado (art. 682, IV, do Código Civil - CC). Assim, caso o advogado apresente instrumento muito antigo, dando margem a descrença de que não existe mais relação atual com o cliente, é lícito ao juiz determinar que a situação seja esclarecida, com juntada de um eventual novo instrumento.
A cautela indicada tem respaldo em princípios constitucionais de acesso à justiça, de proteção ao consumidor e de duração razoável do processo, harmonizando-se, ainda, com os postulados legais que privilegiam o julgamento de mérito e impõem o dever de cooperação entre os sujeitos do processo que, afinal, precisa ter desenvolvimento válido e regular.
REsp 2.021.665-MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, por maioria, julgado em 13/3/2025. (Tema 1198).

AGUARDA ACÓRDÃO / EMENTA / INFO 844/STJ
STJ, REsp 2.021.665-MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, por maioria, julgado em 13/3/2025. (Tema 1198).

Direito à prova, redistribuição do ônus da prova, ônus da prova, erro médico, ente público. Em caso concreto que envolveu ação de indenização por erro médico no SUS, o STJ reafirmou que não se aplica a distribuição legal do ônus da prova prevista o CDC. Contudo, decidiu que "redistribuição do ônus probatório pode ser determinada quando há hipossuficiência técnica do paciente e o ente público possui melhores condições de produção probatória, mesmo sem a aplicação do CDC. " Com isso, manteve a decisão que colocara o ônus da prova sobre o ente público. TRECHO: "Contudo, mesmo que afastada a incidência da legislação consumerista ao caso, ao se constatar a ausência de conhecimentos específicos por parte dos pacientes, sobretudo nos casos em que a situação socioeconômica do paciente é desvantajosa (a exemplo dos atendimentos prestados pelo SUS), pode-se vislumbrar com maior facilidade a sua hipossuficiência técnica capaz de justificar a redistribuição do ônus da prova. Destaca-se, todavia, que o simples fato de o serviço de saúde ser prestado pelo SUS não implica, necessariamente, a redistribuição do ônus da prova por

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

hipossuficiência técnica do paciente, devendo ele demonstrar a verossimilhança das alegações aduzidas em juízo, de modo que, a partir de então, o Magistrado possa avaliar se o caso requer a adequação do ônus probatório por constatar que o ente público possua maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário ou haja uma dificuldade excessiva na produção da prova por parte do paciente. Destarte, na hipótese de existência de vulnerabilidades técnica e informacional, ainda que afastada a incidência do CDC no pedido indenizatório decorrente de erro médico na rede pública de saúde, cabível a redistribuição do ônus probatório." INFO 844/STJ
STJ, REsp 2.161.702-AM, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 25/3/2025.

Contestação, prazo, termo inicial, comparecimento espontâneo. O comparecimento espontâneo do réu no início da fase postulatória, antes do recebimento da petição inicial e da designação de audiência de conciliação, NÃO tem o condão de iniciar o PRAZO para o oferecimento de contestação. Serão observadas, conforme o caso, as disposições do art. 335 do CPC e não o art. 239, §1º do CPC. Assim, o art. 239, §1º do CPC, "somente tem aplicabilidade lógica e sistemática na hipótese em que o réu se apresenta ao processo em estado avançado do procedimento, notadamente após a decretação da sua revelia" INFO 842/STJ. STJ, REsp 1.909.271-PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 11/2/2025, DJEN 14/2/2025.

Direito a prova, ônus da prova, prova pericial, teoria da verossimilhança preponderante.
- Em caso concreto que envolvia indenização por defeito em medicamento, o STJ precisou avaliar a quem iria beneficiar o resultado inconclusivo da prova pericial que discutiria o nexo de causalidade entre o dano e o fármaco. Aplicou-se então a Teoria da verossimilhança preponderante.
- Segundo a Teoria da verossimilhança preponderante "desenvolvida pelo direito comparado e que propaga a ideia de que a parte que ostentar posição mais verossímil em relação à outra deve ser beneficiada pelo resultado do julgamento, é compatível com o ordenamento jurídico-processual brasileiro, desde que invocada para servir de lastro à superação do estado de dúvida do julgador. "
- No caso, "Diante da fragilidade da prova técnica para revelar a verdade dos fatos, para confirmar, com juízo de certeza, o nexo causal entre o medicamento administrado e a doença desenvolvida - e do inafastável dever de julgar, mesmo nessa circunstância, o Tribunal a quo, considerando os demais elementos de prova que confirmam a verossimilhança das alegações da autora, imputou à ré o risco pelo mau êxito da perícia, fazendo-lhe, pois, arcar com as consequências desfavoráveis de não haver demonstrado a inexistência do nexo causal, que teria lhe aproveitado (dimensão objetiva do ônus da prova)."
- Ou seja, a prova pericial foi inconclusiva, diante dos demais elementos, se considerou mais verossímil a alegação da autora, justificando a indenização.
- OBS: no voto, citam-se outros casos de aplicação dessa teoria, ao que parece, em outros casos de responsabilidade civil.
INFO 842/STJ

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

STJ, REsp 2.145.132-GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 18/2/2025, DJEN 25/2/2025.

Contrato de seguro, sub-rogação, segurador, prerrogativas processuais, foro de eleição e ônus da prova. Prevaleceu no STJ que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva. Tema 1282/STJ
- No processo, o consumidor tem algumas prerrogativas processuais. Dentre elas, a possibilidade de propor a ação no seu domicílio para a ação de responsabilidade civil (art. 101, CDC).
- No direito material, consta que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores" (art, 379, CC).
- Então, o segurador queria poder se valer das prerrogativas processuais do consumidor que ele estava protegendo.
- O STJ decidiu que as prerrogativas processuais do consumidor não passam para a seguradora.
- Em suma, "a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor".
(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

PARTE 3 – PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

- Ação de inventário, questão de alta indagação, testamento, nulidade, curatela provisória. O reconhecimento da incapacidade da testadora mediante decretação da curatela provisória no processo de interdição é suficiente para caracteriza a nulidade do testamento, dispensando dilação probatória. A questão pode ser apreciada diretamente na ação de inventário e dispensa a propositura de ação anulatória de testamento. STJ, REsp 2.080.527-MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 6/5/2025, DJEN 22/5/2025. EE26/STJ

Alimentos, ação de alimentos, oferta de alimentos, quebra de sigilo bancário e sigilo fiscal, possibilidade. A quebra de sigilo fiscal e bancário em ação de oferta de alimentos é justificada quando, diante dos elementos do caso concreto, não houver outro meio idôneo de se obter mais informações a respeito da real condição financeira. Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 21/3/2025. EE 26/STJ. Assim: "Havendo embate entre os princípios da inviolabilidade fiscal e bancária e o direito alimentar, como corolário da proteção à vida e à sobrevivência digna dos alimentados incapazes, impõe-se, em juízo de ponderação, a prevalência da norma fundamental aos relevantes interesses dos menores." (...) "A reanálise acerca da suficiência da comprovação da capacidade financeira do alimentante nos autos demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

vedada pelo óbice da Súmula nº 7 do STJ. " (REsp n. 2.126.879/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Herança, sobrepartilha, ato de disponibilidade anterior do herdeiro. A superveniência da descoberta de novos bens partilháveis, que ensejem sobrepartilha, não dá nova oportunidade ao herdeiro que renunciou à herança de optar pela aceitação ou renúncia desse patrimônio. EE 26/STJ. TJ, REsp 1.855.689-DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 13/5/2025, DJEN 19/5/2025. EE26/STJ

Ação de extinção de condomínio, casamento, direito real de habitação. O direito real de habitação assegurado ao cônjuge ou companheiro sobrevivente obsta a extinção do condomínio do qual participa com os herdeiros do falecido. STJ, REsp 2.189.529-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 10/6/2025, DJEN 16/6/2025. EE 26/STJ

Ação de despejo, petição inicial, pedido, interpretação do pedido, parcelas vincendas. Na ação de despejo, admite-se a inclusão, na condenação de todos os encargos locatícios vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, ainda que não discriminados na petição inicial. trecho: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pretensão exposta na petição inicial deve ser analisada a partir de uma interpretação lógico-sistemática, que leva em conta todo o conteúdo da exordial, e não apenas o capítulo destinado à formulação dos pedidos. O art. 323 do CPC estabelece que, nas ações que tiverem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Por conseguinte, tal dispositivo é aplicável às prestações periódicas relativas aos encargos locatícios, de modo que deve ser considerado implícito o pedido de condenação às parcelas vencidas no curso da demanda. Conclui-se que as prestações periódicas relativas aos encargos locatícios vencidos após o ingresso em juízo até a efetiva desocupação do imóvel devem ser incluídas na condenação, independentemente de pedido pormenorizado do autor na inicial ou no curso da demanda." STJ, REsp 2.091.358-DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 16/9/2025, DJEN 19/9/2025. INFO 870/STJ

Exibição de documento, procedimento disciplinar eclesiástico, sigilo religioso. A vítima não tem direito à exibição do procedimento disciplinar esclesiástico sigiloso que apura a ocorrência de abuso sexual pelo réu integrante da organização de religiosa. Trecho: Assim, conclui-se que a exibição do procedimento disciplinar eclesiástico deve ser negada, pois representa grave risco de violação à garantia constitucional do "nemo tenetur se detegere", protegida na legislação ordinária pelos arts. 404, III, do CPC e 186 do CPP (direito do acusado ao silêncio), ao expor potenciais confissões e informações sensíveis do apenado na via eclesiástica, as quais precipuamente foram prestadas no seio da relação voluntária de confiança ínsita ao exercício da crença. STJ, Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 14/10/2025. INFO 868/STJ. REsp

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

n. 2.072.690/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 11/11/2025

Alienação fiduciária, leilão extrajudicial, ação anulatória. Havendo valorização expressiva do imóvel em função de uma obra ou benfeitoria significativa, é necessário que a descrição do bem no edital de leilão extrajudicial acompanhe essa realidade, sob pena de o erro poder comprometer a validade da hasta. Caso concreto em que "perceptível o prejuízo, na medida em que o imóvel do devedor foi arrematado na importância de 23% do valor avaliado, em função do erro na descrição do imóvel no edital, o qual não apresentava a completa dimensão do imóvel, tendo em vista que estava sendo descrito apenas como um terreno. " Em suma, "caso ocorra uma valorização expressiva do imóvel em função de uma obra ou benfeitoria significativa, é necessário que a descrição do bem no edital acompanhe a situação fática atual, em prol da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor. Pois, de outro modo, proceder com leilão constando uma descrição incorreta do bem ou uma avaliação desatualizada, poderá implicar no desinteresse dos possíveis arrematantes ou no enriquecimento sem causa do arrematante e em excessiva onerosidade para o devedor. " Acórdão reformada e pedido da anulatória julgado procedente no STJ. REsp 2.167.979-PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 9/9/2025, DJEN 17/9/2025. INFO 867/STJ

Dissolução parcial de sociedade, apuração de haveres, método de avaliação da participação societária, casamento. Ao cônjuge não sócio é garantida a meação dos lucros e dividendos distribuídos à ex-cônjuge sócia, desde a data da separação de fato até a efetiva apuração dos haveres, devendo, na omissão do contrato social, ser utilizada exclusivamente a metodologia do balanço de determinação na apuração de haveres, em ação de dissolução parcial da sociedade. STJ, REsp 2.223.719-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 2/9/2025, DJEN 8/9/2025. INFO 864/STJ

Ação monitória, embargos, curador especial, provas a produzir. É indevida a extinção da monitória por falta de provas antes de ser dada a oportunidade de o credor juntar novos documentos ou de, por qualquer outro meio, comprovar a matéria controvertida quando simplesmente apresenta uma defesa por negativa geral através de curador especial do devedor. STJ, REsp 2.133.406-SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 16/9/2025, DJEN 19/9/2025. INFO 863/STJ

Ação de inventário, bens digitais, privacidade, procedimento. Na hipótese de o falecido deixar bens digitais dos quais os herdeiros não tenham a senha de acesso, necessário se faz a instauração de incidente processual de identificação, classificação e avaliação de bens digitais, paralelo ao processo de inventário, a fim de que o juízo possa analisar e diligenciar acerca do conteúdo e da possibilidade de partilha de eventuais bens digitais localizados. STJ, REsp 2.124.424-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 9/9/2025. INFO 862/STJ TRECHO EMENTA: “8. Diante de vácuo legislativo a respeito do acesso aos bens digitais de propriedade da pessoa falecida que não deixa senha nem administrador dos seus

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

bens digitais, a proposta de que o acesso se dê mediante incidente processual não caracteriza ativismo judicial e está alicerçada em interpretação analógica com outros institutos processuais. [...] 9. O incidente processual será conduzido pelo juiz do inventário, que deverá ser assessorado por profissional, com expertise digital adequada para buscar bens digitais no aparelho do falecido, o qual poderá ser denominado inventariante digital. 10. No recurso sob julgamento, o pedido expressamente formulado no recurso, de expedição de novo ofício para a Apple, não pode ser acolhido, pois não se pode autorizar tal empresa a abrir o computador da falecida, posto que poderá lá conter bens digitais que ofendem direitos da personalidade da falecida. 11. Contudo, a pretensão de acesso aos bens digitais transmissíveis deve ser deferida, mediante o incidente processual, diante da ausência de lei processual reguladora. Assim se cumprirão os deveres constitucionais de entrega de TODOS os bens (analógicos e digitais), sem violar os direitos da personalidade da falecida ou de terceiros." (REsp n. 2.124.424/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 26/9/2025)

Alienação fiduciária, busca e apreensão, prazo para pagamento. Tema 1279/STJ. Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar. STJ, REsp 2.126.264-MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 7/8/2025. (Tema 1279). INFO 860/STJ

Ação de exoneração de alimentos, pagamento por liberalidade, supressio. Boa-fé. É possível a manutenção do pagamento de pensão alimentícia por prazo indeterminado, na hipótese em que o ex-marido, mesmo exonerado, optou voluntariamente por continuar realizando o pagamento de alimentos por duas décadas, em razão da configuração dos institutos da supressio para o alimentante, que deixou de exercer seu direito de cessar os pagamentos, e da surrectio para a alimentanda diante da expectativa de que o direito de exoneração dos alimentos não mais seria reivindicado pelo ex-cônjuge. (...) TRECHO:"A tutela da confiança assume relevância ética nas relações privadas ao proibir comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium) e ao reconhecer efeitos decorrentes da inércia prolongada (supressio) ou da prática constante (surrectio). Tais figuras jurídicas operam como mecanismos de estabilização das expectativas, impedindo mudanças abruptas de conduta que contrariem a confiança anteriormente depositada. Identifica-se a supressio como a perda de determinada faculdade jurídica em razão do não exercício prolongado desse direito, o que leva ao seu esvaziamento. Em contrapartida, a surrectio consiste no surgimento de uma vantagem para determinada pessoa, justamente porque a outra parte deixou de exercer o direito ao qual faria jus, criando, assim, a expectativa de que esse direito não mais seria reivindicado futuramente. A supressio aproxima-se, sem dúvida, do venire contra factum proprium, pois ambas as figuras atuam como fatores de preservação da confiança alheia. Mas dele se diferencia primordialmente pois, enquanto no venire, a expectativa do outro decorre de uma conduta ativa anterior, que não pode ser desmentida posteriormente; na supressio, a expectativa nasce da omissão prolongada do titular do direito, cuja inércia, associada a elementos objetivos que indiquem o desuso, conduz à convicção

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

de que tal direito não será mais exercido. Assim, a inércia prolongada do credor de alimentos em promover a execução da pensão em débito pode gerar, no devedor, a legítima expectativa de que a prestação não é mais necessária, conduzindo à estabilização da situação de inadimplemento. Em sentido inverso, o alimentante que, mesmo exonerado, opta voluntariamente por continuar realizando os pagamentos, conduz ao alimentando a expectativa de continuidade da prestação, a qual pode tornar-se juridicamente relevante, especialmente diante da reiterada e sistemática manifestação de vontade. A aplicação da boa-fé no âmbito do Direito de Família reforça a dimensão ética e funcional da confiança, reafirmando seu papel como vetor interpretativo e integrativo. A eventual violação de justa expectativa deverá ser verificada na situação em concreto, devendo o julgador buscar a melhor forma de concretização das expectativas e esperanças criadas no ambiente familiar. O caráter de transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuges parece traduzir o conteúdo da boa-fé objetiva, uma vez que deve a obrigação alimentar garantir o fornecimento de auxílio material ao cônjuge depreciado em razão de sua vulnerabilidade social e econômica, até que possa retomar sua autonomia financeira. Os alimentos transitórios não serão cabíveis, entretanto, quando as necessidades são permanentes, em decorrência da incapacidade perene do alimentando de promover seu próprio sustento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges em situações excepcionais, como na impossibilidade prática de reinserção do alimentando no mercado de trabalho; em hipótese de idade avançada do alimentando; ou de condição de saúde fragilizada.
Dessa forma, constatando-se, na espécie, a incapacidade laboral do alimentando, saúde fragilizada, idade avançada ou qualquer impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, ou de adquirir autonomia financeira, a pensão alimentícia entre ex-cônjuges poderá ser fixada por prazo indeterminado. (....) O fato de a ex-esposa ter recebido pensão alimentícia por mais de 25 (vinte e cinco) anos, no entanto, não demonstra sua inércia em retomar a independência financeira. Do contrário, a inércia do ex-marido em permanecer realizando os pagamentos mensais acordados por longo período, mesmo que exonerado, provocou na alimentanda a expectativa de que o direito de exoneração não seria mais por ele exercida. Portanto, evidencia-se, da conduta do alimentante, o instituto da supressio, visto que deixou de exercer seu direito de cessar o pagamento dos alimentos por mais de duas décadas, conduzindo à estabilização da situação de fato. Lado outro, surge para a alimentanda a surrectio, diante da expectativa de que o direito de exoneração dos alimentos não mais seria reivindicado pelo ex-marido. (REsp n. 2.172.590/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Ação de divórcio, partilha de bens, juntada posterior de documentos, atrasados de aposentadoria do INSS
- É possível, em ação de divórcio, o deferimento de pedido de partilha de bem superveniente, pertencente ao patrimônio comum do casal, relativo a documento novo juntado aos autos após a contestação.
- No regime de comunhão universal de bens, os créditos oriundos de previdência pública (atrasados de aposentadoria do INSS) devidos à época do matrimônio deverão integrar a partilha de bens do casal, ainda que tenham sido recebidos posteriormente à dissolução do vínculo.

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

(REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Alienação fiduciária, ação de busca a apreensão, mora, notificação extrajudicial. A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor fiduciante, desde que enviada ao e-mail indicado no contrato e comprovado seu recebimento. trecho: "Por interpretação analógica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, é possível considerar suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico (e-mail) indicado no contrato e, principalmente, seja comprovado seu recebimento, independentemente de quem a tenha recebido. Destaca-se, nesse ponto, o princípio da instrumentalidade das formas. Considerando que a finalidade essencial da notificação é proporcionar ao devedor a plena ciência de sua inadimplência, alcançada tal finalidade por meio eletrônico com comprovação de recebimento, não há falar em nulidade ou insuficiência do ato. Sob uma perspectiva de análise econômica do direito, não se pode ignorar que a notificação eletrônica representa economia de recursos e celeridade processual, alinhando-se ao princípio constitucional da duração razoável do processo e à busca por maior eficiência na prestação jurisdicional. Por fim, eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC/2015." STJ, REsp 2.183.860-DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 8/5/2025, DJEN 19/5/2025. INFO 851/STJ

Penhora, promessa de compra e venda, hipoteca, embargos de terceiro. A hipoteca posterior prevalece sobre o contrato de promessa de compra e venda de imóvel comercial não registrado, sendo válida a penhora feita pelo credor hipotecário em desfavor do terceiro adquirente.
Em suma, é VÁLIDA a penhora decorrente de garantia real hipotecária averbada após a celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial não registrada.
Não se aplica a Súmula 308/STJ - a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante".
Havendo registro público da promessa de compra e venda, aí sim, a hipoteca não pode produzir efeitos em relação a esse terceiro (cita precedentes).
Prevaleceu que "o direito real do promitente comprador apenas se aperfeiçoa perante terceiros de boa-fé com o regular registro do instrumento público ou particular no tabelionato de imóveis"
Segundo o STJ este é um caso em que os embargos de terceiro até são admissíveis (Súmula 84/STJ) mas com resultado de improcedência, diante da prevalência da boa-fé do credor hipotecário sobre o adquirente no contrato de promessa.
(REsp n. 2.141.417/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 27/5/2025.) INFO 850/STJ

Prescrição, interrupção, fazenda pública, reinício pela metade.

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

- Nas ações contra a fazenda pública, a propositura de ação cautelar de protesto judicial INTERROMPE a prescrição, que volta a correr depois do último ato processual (e não desde o ajuizamento). A retomada do prazo se dá pela metade por força do art. 9º do DL 20.910/32. STJ, AgInt no REsp 2.036.964-RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 20/3/2025, DJEN 14/4/2025. INFO 849/STJ ver tb: AgInt nos EREsp n. 1.827.137/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/9/2024, DJe 13/9/2024

Competência, ação de despejo, arrendamento rural, recuperação judicial. A ação de despejo relativa a imóvel objeto de arrendamento rural não se submete à competência do juízo universal da recuperação judicial, desde que não haja medida constritiva sobre ativos financeiros da recuperanda. INFO 842/STJ. STJ, AgInt no AREsp 2.726.147-SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 10/2/2025, DJEN 13/2/2025.

Ação de busca e apreensão, alienação fiduciária, prazo para pagamento, termo inicial. - Na ação busca e apreensão de alienação fiduciária, o prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dúvida é contado a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão (art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969). - O prazo é norma especial que prevalece sobre a geral (art. 230 CPC) STJ, REsp 2.126.264-MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 7/8/2025. (Tema 1279). Tema 1279/STJ

Sequestro Internacional de Crianças. Convenção de Haia. "1. A Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos civis da subtração internacional de crianças é compatível com a Constituição Federal, possuindo status supralegal no ordenamento jurídico brasileiro, por sua natureza de tratado internacional de proteção de direitos da criança. 2. A aplicação da Convenção no Brasil, à luz do princípio do melhor interesse da criança (art. 227, CF), exige a adoção de medidas estruturais e procedimentais para garantir a tramitação célere e eficaz das ações sobre restituição internacional de crianças. 3. A exceção de risco grave à criança, prevista no art. 13 (1) (b) da Convenção da Haia de 1980, deve ser interpretada de forma compatível com o princípio do melhor interesse da criança (art. 227, CF) e com perspectiva de gênero, de modo a admitir sua aplicação quando houver indícios objetivos e concretos de violência doméstica, ainda que a criança não seja vítima direta" ADI 4.245/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgamento finalizado em 27.08.2025

Alienação fiduciária. Procedimento extrajudicial. ""1. São constitucionais os procedimentos extrajudiciais instituídos pela Lei nº 14.711/23 de consolidação da propriedade em contratos de alienação fiduciária de bens móveis, de execução dos créditos garantidos por hipoteca e de execução da garantia imobiliária em concurso de credores. 2. Nas diligências para a localização do bem móvel dado em garantia em alienação fiduciária e em sua apreensão, previstas nos §§ 4º, 5º e 7º do art. 8º-C do Decreto-Lei nº 911/69 (redação da Lei nº 14.711/23), devem ser assegurados os direitos à vida privada, à honra e à imagem do devedor; a inviolabilidade do sigilo de dados; a vedação ao uso privado da violência; a inviolabilidade do domicílio; a

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

dignidade da pessoa humana e a autonomia da vontade."" STF, ADI 7.601/DF, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 30.06.2025.

Arrolamento Sumário. Partilha. "É constitucional — e não invade a competência reservada à lei complementar em matéria tributária nem ofende o princípio da isonomia tributária — norma que dispensa a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para lavratura de formal de partilha ou elaboração de carta de adjudicação em arrolamento sumário." o Plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação para declarar a constitucionalidade do § 2º do art. 659 do CPC/2015. STF, ADI 5.894/DF, relator Ministro André Mendonça, julgamento virtual finalizado em 24.04.2025

PARTE 4 – RECURSOS

- Embargos de divergência, admissibilidade, ações constitucionais. NÃO CABE embargos de divergência fundado em divergência com ações constitucionais (habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção)(...). trecho: A Corte Especial do STJ no julgamento do EREsp 1.805.591-DF, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, assentou que: "o § 1º do art. 1.043 do CPC restringe os julgados que podem ser objetos de comparação, em sede de embargos de divergência, a recursos e ações de competência originária, não podendo, portanto, funcionar como paradigma acórdãos proferidos em ações que têm natureza jurídica de garantia constitucional, como os habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. O mesmo raciocínio vale para enunciados de súmula de tribunais". A função de uniformizar a interpretação da legislação federal se dá na via do recurso especial. E, para tanto, é conveniente que o aresto paradigma tenha sido proferido em julgamento com o mesmo grau de cognição. Por fim, no mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também ostenta firme jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de paradigmas em sede de habeas corpus para comprovação de dissídio em embargos de divergência. (ARE 1.402.115 AgR-Ed-EDv-AgR, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 22/5/2023, DJe 7/6/2023).

Ação rescisória, prova falsa, falsidade ideológica, prova pericial. Ação rescisória fundada em prova falsa, em que se alega falsidade ideológica, exige a realização de prova técnica, prova pericial, para que possa ser apreciada. Acórdão anulado para produzir a referida prova. O STJ admite ação rescisória fundada me prova falsa (art. 966, VI, CPC) para impugnar laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado, que tenha servido de base para a decisão rescindenda por falsidade ideológica. STJ, REsp 2.113.173-PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 22/9/2025, DJEN 26/9/2025. EE 29/STJ

Recurso especial, recursos repetitivos, ordem de sobrestamento, cabimento, juízo de admissibilidade. Não cabe recurso especial da decisão que, em agravo de instrumento, confirma a ordem de suspensão oriunda da afetação da matéria à sistemática dos recursos repetitivos. STJ, AgInt no AREsp 2.780.620-SP, Rel. Ministro

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Francisco Falcão, Rel. para acórdão Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, por maioria, julgado em 2/9/2025, DJEN 11/9/2025. EE 28/STJ.

Agravo de instrumento, liquidação, arbitramento, ampliação de colegiado. A técnica de ampliação de colegiado prevista no artigo 942 do CPC/2015 aplica-se no julgamento de agravo de instrumento quando houver reforma por maioria de decisão de mérito proferida em liquidação por arbitramento. STJ, REsp 2.111.495-DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 12/11/2025, DJEN 17/11/2025. EE 28/STJ

Apelação, efeito devolutivo, reformatio in pejus, juros e correção monetária, matéria de ordem pública. As questões referentes aos juros e à correção monetária podem ser conhecidas de ofício na apelação, não caracterizando reformatio in pejus, tampouco violação à congruência (decisão extra petita). [fazenda pública]. STJ, AgInt no AREsp 2.821.566-DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 22/9/2025, DJEN 30/9/2025. EE 28/STJ.

Apelação, julgamento virtual, intimação, nulidade. É nulo o julgamento de recurso de apelação em sessão virtual realizada sem a intimação dos procuradores das partes. STJ, REsp 2.136.836-SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 3/6/2025, DJEN 6/6/2025. EE26/STJ

Agravo de instrumento, cabimento, incidente de Desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ, prova pericial. NÃO CABE agravo de instrumento contra decisão que defere a realização de prova pericial em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade caracteriza-se como demanda incidental de conhecimento, sendo aplicável a regra do rol taxativo (art. 1015) e da taxatividade mitigada (tema 988/stj). Não se aplica o art. 1015, parágrafo único, do CPC nesses casos. STJ, REsp 2.182.040-SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 10/6/2025, DJEN 16/6/2025. EE 26/STJ

Agravo de instrumento, prazo recursal, litisconsórcio passivo. Em caso de litisconsórcio passivo, o prazo recursal do agravo de instrumento deve ser contado individualmente a partir da intimação de cada réu (art. 231, §2º, CPC) e NÃO da data em que o últmo foi citado (art. 231, §1º, CPC). E isso ainda que haja citação e intimação da decisão interlocutória no mesmo ato. STJ, REsp 1.897.379-SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 22/4/2025, DJEN 28/4/2025. EE 26/STJ

Embargos de divergência, admissibilidade, representação processual, procuração. O STJ pacificou o entendimento de que, para suprir vício de representação processual na instância especial, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, revelando-se necessário que a outorga de poderes tenha sido conferida em data anterior à da interposição do respectivo recurso. STJ, AgInt no EAREsp 1.742.202-SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por maioria, julgado em 5/11/2025. INFO 872/STJ

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Recurso especial, feriado local, juízo de admissibilidade, tempestividade. Após a Lei 14939/2024, a comprovação do feriado local e, por consequência, da tempestividade do recurso pode ocorrer após sua interposição, ou pode ser dispensada se a informação já constar nos autos eletrônicos ou se tratar de fato notório. STJ, AgInt no REsp 2.147.665-SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 7/10/2025. INFO 868/STJ

Agravo de instrumento, decisão de saneamento, estabilização, prazo para recorrer. O termo inicial para agravar da decisão de saneamento é contado da intimação da decisão de esclarecimento (art. 357, §1º, CPC) ou do decurso do prazo de cinco dias sem que haja esse pedido. STJ, REsp n. 2.159.882/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 17/9/2025

Valor da causa, impugnação, contrarrazões, apelação. Admite-se a impugnação ao valor da causa nas contrarrazões à apelação da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido por decadência. STJ, REsp 2.113.605-CE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 16/9/2025, DJEN 22/9/2025. INFO 867/STJ

Apelação, ampliação de colegiado, divergência, extensão do dano. A divergência sobre a extensão do dano discutido em ação de responsabilidade civil, justifica a ampliação de colegiado no julgamento da respectiva apelação (art. 942, CPC). STJ, REsp 2.207.919-MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 12/8/2025, DJEN 18/8/2025. INFO 865/STJ

Precedentes, recurso especial, recurso extraordinário, repercussão geral, juízo de retratação, embargos de declaração. O STJ decidiu que, se não for conveniente exercer o juízo de retratação, é possível aguardar o trânsito em julgado da tese vinculante pendente de embargos de declaração no Supremo para restabelecer a tramitação de recurso especial que discute o mesmo tema. INFO 864/STJ. (...) O caso concreto envolveu a responsabilidade das plataformas digitais por publicações de terceiros (Tema 987/STF ; Tema 533/STF). trecho: "Com efeito, ainda que não seja necessário o trânsito em julgado do precedente para que o tema de repercussão geral tenha aplicação imediata, não se mostra conveniente e consentâneo com a segurança jurídica, e mesmo com a razoável duração do processo, dar tramitação ao processo para eventual exercício de juízo de retratação pelo Superior Tribunal de Justiça (igualmente uma Corte de precedentes), antes de assegurar-se a consolidação da tese vinculante do STF, uma vez que, como é de sabença, não é incomum, no rito da sistemática da repercussão geral, que haja o acolhimento, pelo Plenário da Corte Suprema, de embargos de declaração para aperfeiçoamento, modificação ou mesmo modulação de efeitos de teses sufragadas. Assim, ainda não convém a aplicação dos Temas n. 987 e 533 do STF, a despeito do julgamento dos leading cases." STJ, AgInt na PET no RE no AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.049.359/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/9/2025, DJEN de 29/9/2025

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Agravo de instrumento, tempestividade, litisconsórcio. Aplica-se o prazo recursal em dobro no litisconsórcio com procuradores distintos quando os litisconsortes têm interesses autônomos, ainda que apenas um deles apresente recurso. (...) trecho:
"No caso, os litisconsortes foram representados por diferentes procuradores e tinham, em tese, interesse comum em recorrer da decisão interlocutória do juízo a quo, que lhes era prejudicial, ao menos em parte, posto que ambos alegaram suspeição do perito e discordaram do valor dos honorários periciais. Além disso, a parte ora agravante sustentou ser irrelevante a circunstância de apenas um dos litisconsortes ter recorrido para fins da incidência do art. 191 do CPC de 1973, sendo fundamental tão somente que o litisconsorte tenha interesse recursal, podendo, em tese, ter também interposto agravo de instrumento dentro do prazo em dobro aplicável. Nessas condições, verifica-se a existência de hipótese caracterizadora da incidência do art. 191 do CPC/1973 (art. 229 do CPC/2015), que estabelece que os prazo para manifestação serão contados em dobro, ainda que apenas um dos litisconsortes apresente recurso, tendo em vista a existência de interesses autônomos dos litisconsortes, sendo que, apenas para recursos subsequentes, o prazo será contado de forma simples." STJ, REsp 1.579.704-PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por maioria, julgado em 12/8/2025. INFO 860/STJ

Agravo interno, fundamentação por referência (fundamentação per relationem), validade. A fundamentação por referência é uma "técnica discursiva na qual são reproduzidas as motivações contidas em decisão judicial anterior - ou em documento outro, a exemplo de parecer do Ministério Público - como razões de decidir". Citando a doutrina, o STJ explica que ela pode ser exclusiva (pura) ou integrativa (moderada). Na primeira, existe mera remissão a decisão ou documento anterior sem qualquer análise específica dos argumentos das partes. Essa primeira, portanto, é proibida. Na segunda, a remissão é seguida da análise do julgador quanto aos argumentos levantados. Buscando equilíbrio, o STJ reconhece que "foram constatadas, por esta Corte, hipóteses de utilização da técnica de fundamentação por referência com flagrante violação dos artigos 489, § 1º, 1.021, § 3º, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC. Nesses casos, em virtude do uso inadequado da referida técnica discursiva, determinou-se o retorno dos autos à origem para julgamento de embargos de declaração das partes". A solução do STJ, portanto, buscou equilibrar as soluções, definindo como tese o seguinte: Tema 1306/STJ. 1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. 2) O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.
[...]
Em suma, a fundamentação por referência é válida desde que o julgador, além da reprodução, enfrente, mesmo que de modo sucinto, as novas questões relevantes, sendo dispensada a análise pormenorizada de cada alegação ou prova.

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Além disso, é válida a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno quando o recurso não apresenta argumento novo a ser apreciado pelo colegiado. Não há violação ao art. 1021, §3º do CPC.
obs: o pulo do gato em ambas as situações é que o julgador poderá dizer que não surgiram argumentos novos ou que as novas questões não são relevantes, podendo, então, utilizar a fundamentação por referência com mais intensidade (reproduzir a decisão anterior)
STJ, REsp 2.148.059-MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 20/8/2025. (Tema 1306). INFO 858/STJ

Agravo interno, precedentes qualificados, precedentes vinculantes, multa, manifesta improcedência, critérios. A Corte Especial do STJ decidiu em precedente vinculante sobre a aplicação da MULTA por manifesta improcedência do agravo interno (art. 1021, §4º, CPC).
X:Foram fixadas TRÊS DIRETRIZES. Vamos ver quais são? Sobre a primeira, havia um precedente anterior que dizia que o agravo contra decisão do tribunal de origem para exaurir instância ordinária e vabilizar recurso especial ou extraordinário não poderia ser considerado manifestamente inadmissível ou infundado, tornando inaplicável multa nesse sentido (art. 557, §2º, C/C/73 e Tema 434/STJ). Acontece que o CPC atual mudou a sistemática e sequer é possível manejar o agravo interno para exaurir instância. É que se for cabível o agravo interno, não há viabilidade de posterior recurso especial ou extraordinário por força do art. 1.030, §2º do CPC.
O STJ agora deixou claro que essa alegação de exaurir instância ordinária, por si só, NÃO AFASTA a possiblidade de multa no agravo interno (art. 1021, §4º, CPC). Ou seja, está superada a jurisprudência anterior (Tema 434/STJ). Além disso, a interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente vinculante pode justificar a imposição de multa sim. O que não existe é uma aplicação automática. A primeira diretriz nova é a seguinte: "1) O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e/ou extraordinário, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC " (Tema 1201/STJ, item 1).
A segunda diretriz tenta sistematizar duas situações em que NÃO SE APLICA a multa. Ou seja, o recorrente interpõe o agravo interno indo contra precedente vinculante, mas não pode ser punido. Exige-se que: (a) o recurso esteja fundado em distinção ou superação do precedente cuja aplicabilidade é negada ou; (b) a decisão agravada estiver fundada em julgado do tribunal de segundo grau. Essa última hipótese se justifica porque existem precedentes vinculantes que surgem no tribunais inferiores. Pois a interposição de agravo interno contra esses precedentes não atrai a incidência da multa do art. 1021, §4º do CPC. Vejamos: "2) A multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, não é cabível quando (i) alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF ou (ii) a decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau" (Tema 1201/STJ, item 2).
A terceira diretriz explica que a aplicação da multa, fora das situações anteriores, exigirá análise diante das peculiaridades do caso concreto. Ou seja, reconhece que

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

existirão particularidades casuísticas a serem consideradas para não aplicar a multa. O texto: "3) Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto" (Tema 1201/STJ, item 3).
No balanço, o STJ reafirma a importância dos precedentes vinculantes. A interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente vinculante do STJ ou STF pode justificar a imposição de multa. Essa multa é aplicada pelo tribunal inferior ao examinar o agravo. É um avanço. Porém, tímido, já que NÃO CABE multa se o agravo estiver baseado em distinção/superação ou mesmo diante de peculiaridades casuísticas. Na prática, o advogado habilidoso obtém margem argumentativa razoável para continuar recorrendo sem ser multado. Fica a dúvida, o advogado irá recorrer MENOS ou MAIS diante dessa nova posição do STJ?
STJ, REsp 2.043.826-SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 6/8/2025 (Tema 1201). TEMA 1201/STJ INFO 857/STJ

Apelação, julgamento, processo nos tribunais, julgamento virtual, sessão virtual, sustentação oral, prejuízo.
- A realização de sessão de julgamento virtual assíncrona durante o recesso forense é nula, por violar o direito de defesa e a garantia de suspensão dos prazos processuais.
- O julgamento na modalidade virtual assíncrona e o indeferimento de sustentação oral na modalidade presencial não acarretam, por si só, nulidade processual.
- No entanto, a realização de sessões de julgamento durante o recesso forense viola o art. 220, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão dos prazos processuais e a vedação de audiências e sessões de julgamento nesse período. A modalidade de julgamento virtual não afasta a garantia de participação das partes da solenidade, de modo que sua realização durante o recesso forense prejudica o exercício do direito de defesa dos interesses das partes, na medida em que fere legítima expectativa quanto à ausência de atividade que demande atuação do procurador.
STJ, REsp 2.125.599-SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 3/6/2025. INFO 853/STJ

Recurso especial, admissibilidade, tempestividade, comprovação. Não é possível o reconhecimento da intempestividade do recurso especial da parte contrária por meio da mera juntada de "prints" de telas no próprio corpo da petição. AgInt no REsp 2.027.287-MT, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 30/4/2025, DJEN 7/5/2025.

Valor da causa, correção, decisão interlocutória, agravo de instrumento. Da decisão interlocutória que corrige de ofício o valor da causa não cabe agravo de instrumento, "seja porque a decisão não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, seja porque não há urgência decorrente da inutilidade de sua apreciação em momento posterior. " A questão pode ser levantada como preliminar de apelação. "Por fim, de forma relativamente similar, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, "sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

recorrível por meio de agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, Quarta Turma, DJe 29/5/2024)." REsp 2.186.037-AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 20/3/2025, DJEN 26/3/2025. INFO 849/STJ

Apelação, admissibilidade, tribunal, juízo de admissibilidade, agravo de instrumento, reclamação.
- A decisão do juiz de 1º grau que, na fase de conhecimento, impede o processamento da apelação caracteriza USURPAÇÃO de competência do tribunal, justificando o cabimento de RECLAMAÇÃO (art. 988, I, CPC) para viabilizar a subida dos autos.
- A decisão do juiz de 1º grau que, na fase de execução ou cumprimento, impede o processamento da apelação é INTERLOCUTÓRIA, justificando tb AGRAVO DE INSTRUMENTO (art. 1015, I, CPC), TEMA 1267/STJ
TESE:
1. A decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola o § 3º do artigo 1.010 do CPC, caracterizando usurpação da competência do Tribunal, o que autoriza o manejo da reclamação prevista no inciso I do artigo 988 do CPC;
2. Na hipótese em que o juiz da causa negar seguimento à apelação no âmbito de execução ou de cumprimento de sentença, também será cabível agravo de instrumento, por força do disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.
OBSERVAÇÕES
Ademais, não cabe mandado de segurança contra a decisão do juiz de primeira instância que inadmite a apelação. No caso, revela-se cabível a reclamação para preservação da competência do Tribunal, nos termos do inciso I do artigo 988 do CPC. Destarte, é inadequado cogitar a impetração de mandado de segurança com a mesma finalidade.
Outrossim, em havendo medida processual específica para impugnar a decisão do magistrado de piso que inadmite a apelação, também se mostra descabida a utilização da figura da correição parcial."
MODULAÇÃO
"modulam-se os efeitos da decisão no sentido de que, até a data da publicação dos acórdãos referentes ao Tema Repetitivo n. 1.267/STJ, é possível, com base no princípio da fungibilidade e em caráter excepcional, o recebimento da correição parcial (ou do agravo de instrumento previsto no caput do artigo 1.015 do CPC ou de mandado de segurança) como a reclamação apta a impugnar a decisão do juiz de primeiro grau que inadmite a apelação, desde que não tenha ocorrido o seu trânsito em julgado. STJ, REsp 2.072.867-MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/3/2025, DJEN 8/4/2025. (Tema 1267).

Apelação, terceiro prejudicado, assistência simples, honorários recursais, majoração. O STJ decidiu que o terceiro prejudicado que ingressa no processo após a sentença e interpõe a apelação pode ser CONDENADO em HONORÁRIOS RECURSAIS se o recurso foi inadmitido ou integralmente desprovido. Segundo o STJ, "para haver honorários recursais, deve haver condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso, não importando em face de quem a decisão primeva fixou os honorários." O que o STJ disse é que o terceiro recebe o

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

processo no estado em que se encontra e vindo a recorrer, havendo derrota, será caso de majoração, podendo ser condenado então a pagar os honorários recursais.
INFO 846/STJ
REsp 1.888.521-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 1º/4/2025.

Remessa necessária, cabimento, apelação. A interposição de apelação não interfere no cabimento e exame da remessa necessária. Ou seja, ainda que haja apelação parcial, a sentença condenatória da fazenda pública se submete totalmente à remessa necessária, salvo nas hipóteses de dispensa. INFO 846/STJ. AgInt no REsp 1.935.370-TO, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 24/2/2025, DJEN 27/2/2025.

Agravo de instrumento, ampliação de colegiado, liquidação. A técnica do julgamento ampliado somente se aplica ao agravo de instrumento quando houver reforma de decisão que julgar parcialmente o mérito (art. 942, § 3º, II, do CPC de 2015), o que abrange a decisão de definição do quantum debeatur na liquidação. INFO 844/STJ. STJ, REsp 2.072.667-PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 11/3/2025.

Alteração de voto, fato superveniente, suspeição, processo nos tribunais. - O magistrado pode se declarar suspeito por motivo superveniente e requerer o cancelamento de seu voto antes de concluído o julgamento com a proclamação do resultado. Aplicação do art. 941, §1º do CPC. INFO 844/STJ. STJ, REsp 2.072.667-PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 11/3/2025.

Ação declaratória de nulidade, vício transrescisório, querela nullitatis, questão incidental. O vício transrescisório pode ser alegado em questão incidental, dispensando o ajuizamento de ação própria. Segundo o STJ, "a pretensão da querela nullitatis, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança)." STJ, REsp 2.095.463-PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 21/3/2025.

Apelação, ampliação de colegiado, embargos de declaração. Exige-se a ampliação de colegiado (art. 942, CPC) no julgamento de embargos de declaração em apelação se o voto vencido dos embargos tiver aptidão para inverter o resultado unânime da apelação. INFO 844/STJ. STJ, REsp 2.072.052-RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 11/3/2025.

Ação rescisória, violação manifesta de norma jurídica, honorários.
- Cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica quando o recurso adesivo é julgado a despeito de o recurso principal não ter sido admitido. Violação manifesta do art. 997, §2º, CPC

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

- Na ação rescisória decorrente de um erro perpetrado pelo próprio Poder Judiciário, e não havendo resistência do réu, NÃO SÃO devidos honorários de sucumbência, por ausência de causalidade.
STJ, AR 7.062-RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/2/2025, DJEN 21/2/2025. INFO 842/STJ

Recursos, prazo recursal, admissibilidade tempestividade, atos processuais, expediente forense. - O protocolo em autos físicos deve ser realizado durante o horário de expediente forense. - O horário de funcionamento do fórum ou tribunal pode ser alterado, mas mediante lei de organização judiciária local. art. 212, CPC - Eventual resolução que altera o horário de expediente não pode prejudicar o recorrente, cujo prazo é protraído para o dia útil seguinte (art. 224, §1º, CPC). Assim: ""No caso de uma norma estadual fixar o encerramento do expediente forense antes do horário normal previsto no CPC, por meio diverso do indicado no CPC, Lei de Organização Judiciária estadual, não poderá haver prejuízo para a parte, devendo o termo final do seu prazo processual ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte." STJ, AgInt nos EREsp 1.745.855-PI, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/2/2025. INFO 842/STJ

Admissibilidade recursal, recursos, prazo recursal, feriado local. - A falta de comprovação do feriado local não implica inadmissão imediata, mas ordem para comprovação da ausência de expediente forense. -A Lei 14.939/24 é aplicável inclusive para recursos pendentes, pois, não é regra sobre a admissibilidade recursal e sim sobre o procedimento recursal. Desse modo: "Devem ser aplicados os efeitos da Lei n. 14.939/2024, de 30/7/2024, também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense."
STJ, QO no AREsp 2.638.376-MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, por maioria, julgado em 5/2/2025. INFO 841/STJ

Admissibilidade recursal, desistência, não homologação, interesse público, pornografia de vingança (revenge porn).
A homologação do pedido desistência recursal pode ser indeferida quando houver indício de uso de estratagema processual para evitar a criação ou a formação de jurisprudência contrária ao interesse da parte desistente, mesmo na hipótese em que o pedido tenha ocorrido antes da inserção em pauta de julgamento.
- O STJ decidiu que é possível NÃO HOMOLOGAR desistência de recurso especial quando se tratar de um assunto novo, haver indícios de evitar a formação de jurisprudência, o sorteio da relatoria ser anterior ao pedido de desistência e haver forte interesse público no objeto do recurso. No caso, o interesse público envolvia a proteção da intimidade de menores vítimas de compartilhamento de imagens íntimas sem autorização e alegadamente sem cooperação do provedor de aplicativo de internet na eliminação ou mitigação do dano .
Processo em segredo de justiça, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 4/2/2025, DJEN 7/2/2025. INFO 839/STJ

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Ação rescisória. Violação de norma constitucional. Prazo. ““O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).” STF, AR 2.876 QO/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento finalizado em 23.04.2025.

Ação rescisória. Violação de norma constitucional. Juizados Especiais. “1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.08.2001; 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação simples da petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF; 4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput).”

Resumo:

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

A coisa julgada inconstitucional no microssistema dos juizados especiais pode ser contestada por meio de simples petição na fase de execução, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.
A proteção à coisa julgada é uma expressão da segurança jurídica que permite a estabilização das soluções dadas aos litígios. Contudo, essa proteção não é absoluta e pode ser ponderada frente a outros princípios constitucionais, especialmente o da supremacia da Constituição.
A norma que proíbe a utilização de ação rescisória no microssistema dos juizados especiais não pode representar obstáculo à rediscussão da matéria quando o título transitado em julgado divergir de interpretação constitucional fixada pelo STF.
Nesse contexto, a desconstituição do título executivo nos juizados especiais pode ser pleiteada por meio de arguição de inexigibilidade, apresentada por meio de uma simples petição. Essa solução se justifica pela necessidade de adotar procedimentos judiciais mais céleres e informais aos conflitos de menor complexidade.
A aplicação desse mecanismo nos juizados deve seguir as premissas já definidas pelo STF para a justiça comum : (i) a alegação de inexequibilidade deve ser admitida mesmo se a norma em que se baseia o título executivo judicial for declarada inconstitucional pelo STF após o trânsito em julgado da sentença exequenda; (ii) nessa hipótese, a postulação deve ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória (CPC/2015, arts. 525, § 15, e 535, § 8º); e (iii) se o STF não modular os efeitos da decisão paradigma, os efeitos retroativos da desconstituição da coisa julgada inconstitucional não devem exceder os cinco anos anteriores à data da arguição da inexigibilidade do título executivo.
Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por maioria, (i) declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 525, § 14, e do art. 535, § 7º, ambos do CPC/2015 ; (ii) julgou procedente a ação para determinar aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo autor, aplicando solução compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, do art. 20, I, da Lei nº 5.105/2013 do Distrito Federal - RE 1.287.126 AgR/DF; (iii) fixou as teses anteriormente citadas (compatíveis com a estabelecida para o Tema 100 da repercussão geral); e (iv) modificou a tese firmada no RE 611.503/SP (Tema 360 RG), nos seguintes termos: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”. STF, ADPF 615/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 14.11.2025 (sexta-feira)

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Precedentes. Incidente de Assunção de Competência (IAC). Supremo Tribunal Federal. "O Incidente de Assunção de Competência - IAC (CPC/2015, art. 947) pode ser, excepcionalmente, instaurado nos processos da competência originária e nas hipóteses da competência recursal ordinária do STF, mediante proposição do respectivo relator, assentado o não cabimento de recurso na hipótese de não ser proposto o incidente." (...) "De igual modo, embora inexista, na parte referente ao IAC, previsão legal acerca da possibilidade de suspensão de processos pendentes, revela-se admissível a adoção dessa providência, até porque há disciplina normativa em relação a outros mecanismos componentes do microssistema de formação de precedentes" STF, Rcl 73.295/BA, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento finalizado em 19.11.2025.

PARTE 5 – EXECUÇÃO

Execução, bem de família, penhora, impenhorabilidade, meação. O reconhecimento da proteção do bem de família em relação à meação da esposa, que sequer é devedora na ação principal, se estende à totalidade do bem, visto que objetiva resguardar a família contra o desabrigo e não apenas prevenir o perdimento de bens da meeira. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.244.832-SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 23/9/2024, DJe 1º/10/2024.

Execução, execução fiscal, penhora, bem de família, moradia, cota-parte, atos expropriatórios. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família alcança a totalidade do imóvel indivisível, ainda que o morador seja titular de uma fração ideal. STJ, REsp n. 1.861.107/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 4/2/2025.

Execução, penhora, intimação, curador especial. A intimação da penhora não pode ser feita diretamente ao curador especial quando o executado é revel e citado por edital. STJ, REsp 2.086.883-PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 16/12/2025, DJEN 19/12/2025.

Execução, título extrajudicial, medidas executórias, investigação patrimonial, registro imobiliário. A consulta à Central Eletrônica de Registro Imobiliário (SREI) para localizar bens imóveis em nome do executado pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial. Recurso especial negado para manter acórdão que negou essa consulta. STJ, REsp n. 1.987.207/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025

Cumprimento de sentença, ação de cobrança, relação de consumo, desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ, litigância de má-fé. O STJ decidiu que a desconsideração da personalidade jurídica deferida com base na teoria menor (por se tratar de relação de consumo) NÃO autoriza a extensão da responsabilidade pela multa de litigância de má-fé imposta anteriormente ao réu. STJ,

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

REsp n. 2.180.289/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025

Execução, cumprimento de sentença, atos expropriatórios, leilão eletrônico, carta precatória, conflito de competência. A realização de leilão eletrônico dispensa a expedição de carta precatória ao foro onde se situam os bens penhorados, sendo competente o juízo da execução para os atos expropriatórios. STJ, CC 214.818-SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 8/10/2025, DJEN 15/10/2025. EE 29/STJ

Execução, execução fiscal, depósito em juízo, juros de mora e correção monetária. "Em execução fiscal, efetivado o depósito integral do valor exequendo, efetuado de forma voluntária ou involuntária, deve cessar a responsabilidade do executado quanto à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre o débito." Ou seja, em execução fiscal, não se aplica o Tema 677/STJ. STJ, REsp 2.213.669-PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 2/9/2025, DJEN 8/9/2025. EE28/STJ

Execução, cumprimento de sentença, inexigibilidade do título, título inconstitucional, título inexequível. É inexigível o capítulo da sentença transitada em julgado que deixa de aplicar norma anteriormente declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 535, III, §5º e §7º, CPC). Embora a lei mencione apenas a norma declarada inconstitucional, o mesmo raciocínio vale p/ o inverso. O caso concreto julgado envolveu as restrições legais aos juros compensatórios na desapropriação quando não há perda ao proprietário imposta pela imissão na posse, limitações consideradas constitucionais pelo STF antes do trânsito em julgado (ADI 2.332). Em suma, "é inexequível, na forma do art. 535, III, § 5º, CPC, o capítulo da sentença de ação de desapropriação que condena ao pagamento de juros compensatórios se o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero, com imissão na posse posterior a 5/5/2000. " STJ, REsp 2.147.748-PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 10/6/2025, DJEN 23/6/2025. ee 25/STJ.

Execução, título extrajudicial, depósito em juízo, cessação da mora, juros moratórios.
O depósito judicial em garantia do juízo NÃO acarreta a cessação da mora do devedor, de modo que os encargos moratórios previstos no título executivo continuam a incidir até a efetiva liberação dos valores em favor do credor, momento em que deverá ser deduzido do quantum devido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pela instituição financeira depositária. Aplicação do tema 677/STJ na versão revisada.

Execução, leilão, carta precatória, recusa. O leilão judicial eletrônico prevalece sobre o presencial, justificando a recusa do cumprimento da carta precatória pelo Juízo deprecado. “Como a lei determina a prevalência do leilão judicial eletrônico, somente diante da impossibilidade de sua realização é que seria autorizada a modalidade presencial ou após o período designado para a sua realização, caso se optasse pela forma híbrida de leilão (eletrônico e presencial). Desse modo, não

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

havendo demonstração de que fora infrutífero o leilão eletrônico, escolha prioritária pela legislação processual, mostra-se justificada a recusa do Juízo deprecado ao cumprimento da precatória." STJ, CC 210.807-PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 5/6/2025, DJEN 11/6/2025. EE 26/STJ

Execução, medidas executórias, medidas executórias atípicas, critérios. Tema 1137/STJ. Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal. STJ, REsp n. 1.955.574/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 4/12/2025, DJEN de 24/12/2025. INFO 874/STJ OBS: elaborado texto específico sobre isso, ver material complementar.

Execução, execução de título extrajudicial, prescrição intercorrente, devolução de valores. Não há direito à repetição do indébito decorrente de pagamento da obrigação mediante ordem de levantamento de valores quando já implementada a prescrição intercorrente. STJ, REsp 2.081.015-SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 24/11/2025, DJEN 3/12/2025. INFO 873/STJ

Execução, execução contra a fazenda pública, empresa pública, serviço público essencial. As empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, fazem jus ao processamento da execução por meio de precatório. O caso concreto envolveu a CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -NOVACAP. STJ, AgInt no REsp 2.092.441-DF, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 3/11/2025, DJEN 6/11/2025. INFO 873/STJ

Execução, cumprimento de sentença, investigação patrimonial, pesquisa de bens, SNIPER. "É legal a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos no âmbito cível, por não importar em necessária quebra do sigilo bancário do pesquisado, devendo o magistrado avaliar (i) a necessidade de consulta à luz das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista eventuais medidas executivas já implementadas, com a especificação dos sistemas deflagrados e informações requeridas; e (ii) a exigência de classificar como sigilosas parte ou a integralidade das informações fornecidas pelo SNIPER. " STJ, REsp 2.163.244-SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, por maioria, julgado em 18/11/2025.

Execução, título extrajudicial, prescrição intercorrente, penhora, diligências. Após a Lei 14195/21, a promoção de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, que passa a correr automaticamente, independentemente de inércia do credor. STJ, REsp 2.166.788-RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 11/11/2025. INFO 872/STJ

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Execução, título extrajudicial, cédula de crédito, assinatura eletrônica, validade A exigência de certificação exclusiva pela ICP-Brasil em título executivo extrajudicial assinado de forma eletrônica representa excesso de formalismo e contraria a intenção legislativa de conferir validade jurídica a assinaturas eletrônicas em geral, observada a autonomia das partes e os níveis de autenticação adotados. - os documentos eletrônicos podem ter sua autoria e integridade comprovada, ainda que utilizados certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. - Tendo o título de crédito sido assinado pelo executado, o que indica tenha ele aceito a utilização do meio de assinatura empregado, não cabe ao magistrado, de ofício, afastar sua validade para impedir a citação da parte devedora, a quem caberá efetuar o pagamento ou opor as defesas que entender cabíveis O magistrado não pode, de ofício, afastar a eficácia de um título executivo extrajudicial sob o argumento de que as assinaturas eletrônicas nele apostas não possuem certificação emitida pelo sistema da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. STJ, REsp 2.205.708-PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 4/11/2025.

Execução, embargos à execução, vício formal, protocolo incorreto, instrumentalidade das formas. A realizado do protocolo de embargos à execução nos autos da execução configura vício sanável, desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório. STJ, REsp 2.206.445-SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 14/10/2025. INFO 870/STJ

Execução de alimentos, alimentos, crédito alimentar, sucessão, óbito, transmissibilidade. Embora a 4ª Turma que já tinha dito o oposto, decidiu que os alimentos vencidos e não pagos no curso da execução são sim transmissíveis aos herdeiros do alimentando. trecho: "Com efeito, os alimentos vencidos e não pagos no curso da execução configuram crédito do alimentado, incorporando-se ao seu patrimônio, sendo, portanto, transmissíveis aos seus herdeiros.O fundamento para essa compreensão reside no reconhecimento de que a prestação alimentar vencida já representa um direito consolidado do credor, não mais dependendo de vínculo de dependência, afetivo ou familiar, com o devedor. Negar essa possibilidade significaria reduzir a obrigação alimentar a um vínculo meramente moral, desprovido de eficácia patrimonial, o que contraria não apenas a função social da obrigação alimentar, mas também a lógica do sistema jurídico que reconhece como crédito transmissível qualquer valor vencido e não quitado. Ou seja, constituindo crédito de cunho patrimonial, os alimentos vencidos perdem o caráter personalíssimo, sendo cabível a transmissão, à luz dos dispositivos que regem a sucessão processual." STJ, Processo em segredo de justiça, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 14/10/2025, DJEN 23/10/2025. INFO 870/STJ/ REsp n. 2.010.219/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 23/10/2025.

Execução, expropriação, arrematação, bem indivisível, avaliação. Na penhora de bem indivisível, a quota-parte do coproprietário alheio à execução, que exerce o direito

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

de preferência na arrematação, deve ser calculada sobre o valor da avaliação do bem. STJ, REsp 2.180.611-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 16/9/2025, DJEN 19/9/2025. INFO 867/STJ

Execução fiscal, legitimidade passiva, personalidade jurídica, personalidade judiciária. O consórcio de empresas, embora desprovido de personalidade jurídica, possui personalidade judiciária, podendo ser parte legítima para integrar o polo passivo de execução fiscal. STJ, REsp 1.647.368-PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 7/10/2025, DJEN 16/10/2025. INFO 867/STJ

Execução fiscal, certidão de dívida ativa (CDA), substituição, fundamento legal do crédito. Tema 1350/STJ. Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário. STJ, REsp 2.194.708-SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 8/10/2025. (Tema 1350). INFO 866/STJ

Execução, execução de título extrajudicial, cláusula compromissória, suspensão da execução. A mera existência de cláusula compromissória arbitral no título extrajudicial não impede a propositura e prosseguimento da ação executória. "Assim, a simples alegação, pela parte executada, de necessidade de suspensão da execução, com base na existência de cláusula compromissória arbitral inserida no título que a instrumentaliza, não se revela suficiente, sendo necessário demonstrar que houve a instauração do procedimento arbitral e que tal circunstância foi devidamente comunicada ao juízo da execução " STJ, REsp 2.167.089-RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 19/8/2025, DJEN 26/8/2025. INFO 865/STJ

Cumprimento de sentença, improbidade administrativa, cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), Ministério Público. Em cumprimento de sentença de ação de improbidade, o Ministério Público possui legítimo interesse para acessar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, na condição de "usuário qualificado", para consultar as indisponibilidades decretadas e canceladas. trecho: O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem a finalidade precípua de efetivar e acelerar a satisfação de obrigações de pagar e impedir a ocultação em outras localidades de patrimônio do réu. A pretensão de consulta aos bens indisponíveis registrados no CNIB, para viabilizar penhora, não se confunde com a pretensão de decretação da indisponibilidade de bens por esse sistema. A segunda configura medida executiva atípica; a primeira não possui essa mesma natureza. O CNIB tem o propósito de acelerar e efetivar cumprimentos de sentença envolvendo obrigações de pagar e frustrar ocultação de patrimônio em localidades diversas do foro da execução, o que se coaduna com a pretensão do Ministério Público de ter ciência das indisponibilidades decretadas contra os réus. STJ, REsp 2.059.876-PE, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 9/9/2025, DJEN 15/9/2025. INFO 864/STJ

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Execução, falência, leilão preço vil, não incidência. Em um processo falimentar, um imóvel avaliado em 5.5 milhões foi arrematado por 110 mil reais. Em agravo de instrumento o TJSP anulou a homologação da arrematação por considerar ter preço vil. O STJ deu provimento ao recurso especial, considerando que "Respeitadas as formalidades legais, garantida a competitividade, com a ampla divulgação do leilão ou outra forma de alienação escolhida, não se mostra possível anular o certame com base na alegação de arrematação do imóvel por preço irrisório (2% do valor da avaliação), sem a respectiva proposta de melhor oferta. " Em síntese, considerou que após a Lei 14.112/20, a alienação de bens não está sujeita ao conceito de preço vil. Ademais, as impugnações baseadas no valor de venda somente serão recebidas se acompanhadas de oferta firme do impugnante ou de terceiro para aquisição do bem. STJ, REsp 2.174.514-SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 16/9/2025, DJEN 19/9/2025. INFO 863/STJ

Execução, título executivo extrajudicial, cota condominial, condomínio, honorários convencionais. Segundo o STJ, o Código Civil não prevê a possibilidade de inclusão de outras despesas no cálculo do valor devido pelo condômino inadimplente que não correção monetária e juros (art. 1336, §1º, CC). Ou seja, não há autorização legal para incluir na execução de cota condominial a quantia devida a títulos de honorários convencionais. Assim, "deve ser considerada inadmissível a inclusão de honorários advocatícios convencionais no cálculo do débito objeto da ação de execução de cotas condominiais, independentemente do fato de existir previsão acerca dessa possibilidade na convenção de condomínio" STJ, REsp 2.187.308-TO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 16/9/2025, DJEN 19/6/2025. INFO 863/STJ

Execução, prescrição intercorrente, termo inicial. "O pedido reiterado de realização de pesquisas patrimoniais não afasta a inércia do exequente, pois sua descaracterização pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e eficazes à satisfação do crédito, o que não ocorreu no caso. 7. O termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme o art. 921, § 4º, do CPC. 8. Para conhecer da controvérsia apresentada no recurso especial, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ." STJ, AREsp n. 2.977.659/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.

Execução, cumprimento de sentença, ausência de bens, extinção, honorários de sucumbência. Na hipótese de extinção da execução por abandono da causa em razão da não localização de bens penhoráveis, os honorários de sucumbência devem ser suportados pelo executado, em observância ao princípio da causalidade. STJ, AgInt no AREsp 2.007.859-PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por maioria, julgado em 10/6/2025, DJEN 1/7/2025. INFO 861/STJ

Execução, penhora, seguro de vida, impenhorabilidade afastada. O valor investido do seguro de vida resgatável pelo próprio executado é penhorável. NÃO se

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

aplica o art. 833, VI do CPC. [na realidade o seguro de vida resgatável é um investimento e não bem um seguro] No seguro de vida resgatável, permite-se que o segurado efetue o resgate de valores ainda em vida, mesmo sem a ocorrência de sinistro. Nesta modalidade, o segurado paga um prêmio periodicamente, sendo parte desse valor destinado à cobertura securitária, enquanto a outra parte é investida, gerando um valor que, após o transcurso de determinado prazo de carência, pode ser resgatado total ou parcialmente, assemelhando-se, pois, a outras formas de investimento. Assim, uma vez efetuado pelo próprio segurado (proponente) o resgate do capital investido, já não se pode alegar a impenhorabilidade. STJ, REsp 2.176.434-DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 2/9/2025. INFO 861/STJ

Execução fiscal, penhora, bem de família, impenhorabilidade. A pendência da ação de inventário não interfere na possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. STJ, AgInt no REsp n. 2.168.820/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025. TRECHO: A controvérsia tem origem em decisão de juízo singular que, nos autos de execução fiscal, deixou de acolher as alegações produzidas por herdeira, relacionadas à impenhorabilidade de bem imóvel (nos termos dos arts. 1º e 5º da Lei n. 8.009/1990), ao fundamento de que o imóvel seria do Espólio e, como tal, deveriam ser quitadas primeiro as obrigações deste, para depois ser transmitido aos sucessores, quando, então, poderia ser arguida a impenhorabilidade em questão. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, na hipótese em que o bem imóvel for qualificado como bem de família, ainda que esteja incluído em ação de inventário, deve ser assegurada a sua impenhorabilidade, no processo executivo fiscal. A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família, nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores (REsp n. 1.271.277/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016). STJ, AgInt no REsp 2.168.820-RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 18/8/2025, DJEN 22/8/2025. INFO 861/STJ

Execução fiscal, desistência, honorários advocatícios. Não são devidos honorários advocatícios de sucumbência quando a fazenda pública desiste da execução fiscal com fundamento na Lei n.º 10.522/2002. Trecho: A eventual imposição de ônus à Fazenda Nacional, quando ela atua em hipóteses legitimamente autorizadas pela própria lei, poderia gerar efeito contrário ao pretendido pelo legislador, estimulando a litigância porque, a toda evidência, desistir não faria sentido. Por fim, em se tratando de norma interna autorizativa que regula a atuação da PGFN, não cabe ao Poder Judiciário exercer sindicabilidade sobre os fundamentos que levaram à desistência, mas apenas reconhecer o não cabimento da condenação em honorários sempre que a desistência for realizada nos termos da Lei n. 10.522/2002." STJ, REsp 2.023.326-SC, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 5/8/2025, DJEN 19/8/2025. INFO 860/STJ

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Execução fiscal, citação, prescrição, emenda, propositura. A propositura de execução fiscal com certidão de dívida ativa (CDA) de contribuinte diverso não interrompe a prescrição, o que só irá ocorrer na data da emenda da petição inicial. Ou seja, a data da emenda à inicial é o marco interruptivo do prazo prescricional quanto juntado o título executivo errado. STJ, REsp 1.931.196-RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 5/8/2025. INFO 857/STJ

Execução, bem de família, hipoteca, penhora, impenhorabilidade, ônus da prova. - A residência da família PODE ser penhorada para execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar (art. 3º, V, Lei 8009/90). - O STJ decidiu que, na execução da hipoteca, a residência da família SOMENTE pode ser penhorada se a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar. Ou seja, deu interpretação restritiva à exceção que permite a penhora do bem de família e, portanto, alargou a proteção (impenhorabilidade). - Sobre o ônus da prova: "a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar. " Tema 1261/STJ. I) A exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar; II) Em relação ao ônus da prova, a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar. STJ, REsp 2.093.929-MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 5/6/2025, DJEN 13/6/2025. INFO 855/STJ

Cumprimento de sentença, obrigação de fazer, obrigação de pagar, fazenda pública, prescrição. O curso do prazo prescricional da obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública não é suspenso durante o cumprimento da obrigação de implantar em folha de pagamento imposta na mesma sentença. Tema 1311/STJ. STJ, REsp 2.057.984-CE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025. (Tema 1311).

Execução, medidas executórias, multa coercitiva, astreintes, redução. Segundo o STJ, a modificação da astreinte somente é possível em relação à multa vincenda. Em síntese: "1. A modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda, nos termos do art. 537, § 1°, do CPC e de precedente vinculante da Corte Especial do STJ, de modo que não é lícita a redução da multa vencida, ainda que alcançados patamares elevados. 2. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível." OBS: importante mencionar que houve expressa referência à necessidade de combater a litigância abusiva reversa STJ, EAREsp 1.479.019-SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, por maioria, julgado em 7/5/2025, DJEN 19/5/2025. INFO 853/STJ

Execução, penhora, quotas sociais, sociedade unipessoal. É possível a penhora da participação societária na Sociedade Limitada Unipessoal (antiga EIRELI) para satisfação de dívidas particulares do sócio único, independentemente de o capital social estar dividido em quotas sociais. STJ, REsp 2.186.044-SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 20/5/2025. INFO 852/STJ

Execução de título extrajudicial, nota promissória, título internacional, dívida de jogo. A nota promissória oriunda de dívida de jogo, contraída em Las Vegas/US, constitui título executivo extrajudicial que pode ser executado no Brasil. STJ, REsp n. 1.891.844/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025

Penhora, promessa de compra e venda, hipoteca, embargos de terceiro. A hipoteca posterior prevalece sobre o contrato de promessa de compra e venda de imóvel comercial não registrado, sendo válida a penhora feita pelo credor hipotecário em desfavor do terceiro adquirente. Em suma, é VÁLIDA a penhora decorrente de garantia real hipotecária averbada após a celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial não registrada. Não se aplica a Súmula 308/STJ - a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante". Havendo registro público da promessa de compra e venda, aí sim, a hipoteca não pode produzir efeitos em relação a esse terceiro (cita precedentes). Prevaleceu que "o direito real do promitente comprador apenas se aperfeiçoa perante terceiros de boa-fé com o regular registro do instrumento público ou particular no tabelionato de imóveis" Segundo o STJ este é um caso em que os embargos de terceiro até são admissíveis (Súmula 84/STJ) mas com resultado de improcedência, diante da prevalência da boa-fé do credor hipotecário sobre o adquirente no contrato de promessa. (REsp n. 2.141.417/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 27/5/2025.) STJ, REsp 2.141.417-SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 22/4/2025. INFO 850/STJ

Execução, penhora, impenhorabilidade, bem de família, herdeiros. O imóvel residencial pertencente ao espólio, mas utilizado como residência dos herdeiros, NÃO PODE ser objeto de constrição judicial para garantir dívida contraída pelo autor da herança (o falecido). Incide a impenhorabilidade do bem de família. A mera ausência de averbação da partilha na matrícula não afasta a proteção. STJ, REsp 2.111.839-

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 6/5/2025. INFO 849/STJ

Execução fiscal, exceção de pré-executividade, honorários. A exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal em razão do êxito na exceção de pré-executividade, sem impugnação do próprio crédito, enseja a fixação de honorários de sucumbência POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Segundo o STJ, aplicar o valor da causa iria "dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário" pelo exequente. TESE: Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. TEMA 1265/STJ Aplica-se o tema 1076/STJ quando diz que cabe equidade diante de valor inestimável. STJ, REsp 2.097.166-PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Rel. para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, por maioria, julgado em 14/5/2025. (Tema 1265).

Execução, título extrajudicial, citação, arresto executivo. A tentativa de citação do devedor por oficial de justiça não constitui pré-requisito para o deferimento do arresto eletrônico de bens. Em suma, na execução civil, basta a tentativa, mesmo que frustrada, de localização do devedor para citação, seja por via postal, seja por oficial de justiça, para que seja DEVIDO o arresto executivo de bens.
"Se a citação não precisa ser realizada por oficial de justiça e se ele nem mesmo tem condições materiais de promover o arresto de ativos financeiros, não há como condicionar o deferimento dessa medida constritiva a uma tentativa prévia de citação por este servidor. Com efeito, havendo tentativa, mesmo que frustrada, de localização do devedor, seja por via postal, seja por oficial de justiça, isso bastará para se deferir o arresto de bens. Na linha dos precedentes do STJ, não é possível exigir nem sequer o exaurimento das tentativas de localizar do executado. Com efeito, havendo tentativa, mesmo que frustrada, de localização do devedor, seja por via postal, seja por oficial de justiça, isso bastará para se deferir o arresto de bens. Na linha dos precedentes do STJ, não é possível exigir nem sequer o exaurimento das tentativas de localizar do executado." STJ, REsp 2.099.780-PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 22/4/2025, DJEN 28/4/2025. INFO 848/STJ

Execução, Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ, honorários advocatícios. Em uma decisão muito mal redigida, o STJ decidiu que são devidos honorários advocatícios na rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. [Neste mesmo julgamento constou como parte principal da ementa que "a fixação de honorários advocatícios é cabível em incidentes processuais que resultem em alteração substancial da lide, como no indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. "] STJ, EREsp 2.042.753-SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 2/4/2025. INFO 848/STJ

Execução, Desconsideração da personalidade jurídica, fraude contra credores, ação pauliana. Prevaleceu no STJ que o IDPJ não é substitutivo de ação pauliana:

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

-Em suma, não é possível utilizar o IDPJ para ara responsabilizar terceiros que não têm vínculo jurídico com as sociedades atingidas, ainda que se cogite da ocorrência de confusão ou desvio patrimonial, a ensejar suposta fraude contra credores. "Inexiste previsão legal ou viabilidade de interpretação ampliativa com o propósito de aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar terceiros que não têm vínculo jurídico com as sociedades atingidas, ainda que se cogite da ocorrência de confusão ou desvio patrimonial, a ensejar suposta fraude contra credores. " (...) "O reconhecimento da fraude contra credores pressupõe o ajuizamento de ação pauliana (CC/2002, art. 161), afigurando-se descabido declará-la em caráter incidental, no bojo de feito executivo e com amparo em normas jurídicas que disciplinam instituto diverso, somente concebido para afastar, de modo excepcional e em circunstâncias específicas, a proteção legal e a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Os requisitos e o procedimento para avaliar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com as questões que são objeto de demanda na qual se decide sobre a fraude contra credores. " stj, (REsp n. 1.792.271/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 30/5/2025.) INFO 847/STJ

Execução, arrematação, reavaliação, preço vil. Em uma ação anulatória de arrematação, o STJ decidiu que o pedido de reavaliação de ser feito antes da adjudicação ou arrematação, não sendo admitido o pedido posterior. Com isso, afastou a alegação de preço vil. STJ, REsp 1.692.931-MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 24/3/2025, DJEN 27/3/2025.

Execução fiscal, multa por improbidade administrativa, cabimento.- A cobrança de multa civil fixada em sentença de ação improbidade administrativa pode ser realizada mediante EXECUÇÃO FISCAL, desde que o crédito seja inscrito em dívida ativa e haja emissão da CDA. - A fazenda pública prejudicada pelo ato ímprobo que deu ensejo à multa possui legitimidade ativa para a respectiva execução do crédito.
- A sentença de ação improbidade administrativa que fixa multa civil também é titulo executivo judicial que comporta fase de cumprimento para a execução desse credito.
- Ou seja o credor pode escolher se inscreve e faz a execução fiscal ou se cobra pela fase de cumprimento.INFO 847/STJ. STJ, REsp 2.123.875-MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 1/4/2025, DJEN 4/4/2025.

Cumprimento individual de sentença coletiva, mandado de segurança coletivo, coisa julgada, preclusão, impugnação
- A exclusão de parcelas não cumuláveis no cômputo do direito a uma vantagem reconhecida em mandado de segurança coletivo pode ser objeto de impugnação na fase de cumprimento individual da sentença coletiva.
- Não há preclusão nem incide o óbice da coisa julgada, já que a matéria está vinculada às situações individuais dos servidores substituídos, devendo ser examinada em cada caso, isto é, na fase de cumprimento individual da sentença.
- A decisão, portanto, não divergiu do Tema 476/STJ.
STJ, REsp 2.167.080-RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 11/2/2025, DJEN 17/2/2025.

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

Execução fiscal, reconhecimento da procedência do pedido, honorários advocatícios, dispensa
- Não são devidos honorários advocatícios contra a Fazenda Nacional quando o reconhecimento da procedência do pedido é fundado na regra especial que permite a desistência (Lei 10522/2002).
- A Lei n.º 10.522/02 prevê que a Fazenda Nacional não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhece a procedência do pedido, ao ser citada para apresentar resposta em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade.
- O STJ decidiu que essa regra da desistência vale em QUALQUER AÇÃO, "Lei 13.874/2019, ao incluir os §§ 9º e 10 ao art. 19, ampliou as hipóteses de desistência, tornando insubsistente a tese da taxatividade das hipóteses legais. A imposição de ônus à Fazenda Nacional em hipóteses autorizadas pela lei poderia gerar efeito contrário ao pretendido pelo legislador, estimulando a litigância porque, a toda evidência, desistir não faria sentido."
O caso concreto era uma ação anulatória de débito
STJ, REsp n. 2.023.326/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 19/8/2025 INFO 840/STJ

Cumprimento de sentença, penhora, impenhorabilidade, bem de família, doação
A Segunda Seção do STJ decidiu que "havendo alegação de alienação em fraude à execução envolvendo bem de família impenhorável, será necessário analisar: I) se, antes da alienação, o imóvel já se qualificava como um bem de família, não incidindo nenhuma exceção legal, como aquelas previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/1990; e II) se, após a alienação, o imóvel manteve a qualidade de bem de família, ou seja, se continuou a servir de moradia à entidade familiar. Em sendo positivas as respostas, conclui-se pela incidência da proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, tendo em vista que não houve alteração na situação fática do imóvel, a despeito da alienação."

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE LEGAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA DOAÇÃO. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE MANTIDA. IMÓVEL QUALIFICADO COMO BEM DE FAMÍLIA ANTES DA DOAÇÃO. SITUAÇÃO INALTERADA PELA ALIENAÇÃO APONTADA COMO FRAUDULENTA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO PROVIDOS.
1. Cumprimento de sentença, do qual foram extraídos os presentes embargos de divergência em agravo em recurso especial, interpostos em 6/10/2023 e conclusos ao gabinete em 16/10/2023.
2. O propósito dos presentes embargos de divergência é decidir se a doação ou a alienação gratuita de bem de família impenhorável pode configurar fraude à execução e afastar a proteção legal da impenhorabilidade.
3. A despeito de inicial divergência, prevalece na Segunda Seção o entendimento inaugurado pela Quarta Turma no REsp 1.227.366/RS e ratificado pela Terceira Turma nos REsp 1.926.646/SP e 2.134.847/RS, no sentido de que o reconhecimento

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

da ocorrência de fraude à execução e sua influência na disciplina do bem de família deve ser aferida casuisticamente, de modo a evitar a perpetração de injustiças - deixando famílias ao desabrigo - ou a chancelar a conduta ardilosa do executado em desfavor do legítimo direito do credor, observados os parâmetros do art. 792 do CPC e da Lei nº 8.009/1990.
4. O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não há alienação fraudulenta.
5. Considerando que a consequência da fraude à execução é apenas a ineficácia da alienação em relação ao exequente (art. 792, § 1º, do CPC), para aferir a incidência ou não da regra da impenhorabilidade do bem de família, é necessário analisar, primeiro, a situação do imóvel anterior à alienação, para verificar se houve ou não alteração na sua destinação primitiva.
6. Assim, havendo alegação de alienação em fraude à execução envolvendo bem de família impenhorável, será necessário analisar: I) se, antes da alienação, o imóvel já se qualificava como um bem de família, não incidindo nenhuma exceção legal, como aquelas previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/1990; e II) se, após a alienação, o imóvel manteve a qualidade de bem de família, ou seja, se continuou a servir de moradia à entidade familiar.
7. Em sendo positivas as respostas, conclui-se pela incidência da proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, tendo em vista que não houve alteração na situação fática do imóvel, a despeito da alienação. Por conseguinte, não haverá interesse na declaração de fraude e ineficácia da alienação em relação ao exequente, diante da ausência de consequência sobre o imóvel que continuaria sendo bem de família e, portanto, impenhorável.
8. No recurso sob julgamento, deve prevalecer o entendimento adotado pelo acórdão embargado, segundo o qual "é possível o reconhecimento da manutenção da proteção do bem de família que, apesar de ter sido doado em fraude à execução aos seus filhos, ainda é utilizado pela família como moradia".
9. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(EAREsp n. 2.141.032/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Execução fiscal, citação, citação por correio. Na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado.REsp 2.174.870-MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 4/2/2025, DJEN 10/2/2025. INFO 839/STJ

Execução fiscal, prescrição intercorrente, bloqueio ou indisponibilidade de bens, interrupção. Na execução fiscal, a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, ainda que não haja efetiva penhora (v.g., o bloqueio de bens via SISBAJUD). Na execução fiscal, a interrupção do prazo da prescrição intercorrente retroage à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. STJ,

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

REsp 2.174.870-MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 4/2/2025, DJEN 10/2/2025. INFO 839/STJ

Cumprimento de sentença. Dano ambiental. Prescrição intercorrente. "É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos" (Tema 1194/STF).

Execução. Execução contra a fazenda pública. Crédito superpreferencial. "O pagamento de crédito superpreferencial (art. 100, § 2º, da CF/1988) deve ser realizado por meio de precatório, exceto se o valor a ser adimplido encontrar-se dentro do limite estabelecido por lei como pequeno valor." (Tema 1156/STF). Em suma, "é inconstitucional o pagamento parcial de valores de natureza alimentícia pertencente a credores superpreferenciais por meio de requisição de pequeno valor (RPV), se o montante devido ultrapassar o limite legalmente fixado para essa modalidade." RSTF, RE 1.326.178/SC, relator Ministro Cristiano Zanin, julgamento virtual finalizado em 23.05.2025.

Execução. Fazenda pública. Cumprimento de sentença. Juizados Especiais. Tema 1396/STF. 1. É possível exigir da Fazenda Pública a apresentação de documentos e cálculos para o início de cumprimento de sentença nos juizados especiais, nos termos da ADPF 219; 2. É fática a controvérsia sobre a hipossuficiência da parte credora para atribuição à Fazenda Pública do ônus de apresentação de documentos para início de execução de sentença em Juizados Especiais. (...) STF, ARE 1.528.097/SP, relator Ministro Presidente, finalizado no Plenário Virtual em 16.05.2025

Execução. Execução fiscal. "1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir." (Tema 1428/STF);

Execução. Execução trabalhista. Redirecionamento. Grupo econômico. Tema 1232/STF. 1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas. TRECHO: "Como regra geral, a execução trabalhista não pode ser direcionada contra uma empresa que não integrou o polo passivo na fase de conhecimento. A inclusão de corresponsáveis solidários, inclusive em casos de grupo econômico, deve ser solicitada e comprovada pelo reclamante ainda na petição inicial. A inclusão tardia de uma parte na execução desrespeita o núcleo das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5 º, LIV e LV), uma vez que nesta fase as alegações são restritas e a possibilidade de interpor recurso de revista é limitada à ofensa direta da Constituição. O redirecionamento da execução é admitido apenas em caráter excepcional, quando se tratar de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica , e sempre mediante o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica" STF, RE 1.387.795/MG, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 10.10.2025

Cumprimento de sentença. Honorários. Crédito tributário. Preferência. Tema. 1220/STF. É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN.

Execução. Execução contra a fazenda pública. Juros atualização. Tema 1419/STF. A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. Conforme a jurisprudência desta Corte , o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a incidência da SELIC para todos os litígios que envolvam a Fazenda Pública e não apenas nas condenações, de modo que a taxa incide nas causas em que o erário figure também como credor, independentemente da natureza do crédito. Após a vigência da referida EC, essa taxa tem aplicabilidade imediata e indistinta como índice de correção monetária e juros de mora para todas as condenações que abrangem a Fazenda Pública, seja ela autora ou ré na demanda. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afirmou a incidência da taxa SELIC para atualizar crédito tributário exigido pelo Município de São Paulo/SP em execução fiscal. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 1.419 da repercussão geral), bem como (i) reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e (ii) fixou a tese anteriormente citada. STF, ARE 1.557.312/SP, relator Ministro Presidente, julgamento finalizado no Plenário Virtual em 29.08.2025.

PARTE 6 – PROCESSO COLETIVO/ESTRUTURAL

Processo coletivo, processo estrutural, obrigação de fazer. É possível impor à Administração Pública a obrigação de construir a Casa do Albergado, considerando alternativas menos onerosas e mais eficazes, devendo a decisão judicial ser baseada em normas concretas, consideradas as consequências práticas e alternativas

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

possíveis, reconhecendo-se a necessidade de ser elaborado um plano dialógico para a solução do dano estrutural. (...) Trecho:
Nesse ponto, oportuno enfatizar que o problema estrutural pode ser definido como uma situação contínua e estruturada de desconformidade e de não adequação a um estado de coisa ideal (não necessariamente ilícito), geralmente podendo ser decomposto em uma multiplicidade de problemas jurídicos específicos, mas que precisam, para sua solução, de uma reestruturação. Assim sendo, deve-se ter em mente que esse estado de desconformidade é definido não somente pela ausência de lei, mas também pela inexistência de estrutura apta a tornar realidade os comandos legais, acarretando a insuficiência da atuação da norma de direitos fundamentais e cuja concretização se impõe. Essa situação de inexistência de norma e de estrutura adequadas para a concretização de direitos constitucionais é verificada de forma reiterada no ordenamento pátrio, na qual os poderes representativos não demonstram capacidade institucional nem vontade política para revertê-la, configurando um quadro de falhas estruturais, exatamente como nos casos que debatem melhorias no sistema carcerário. Após o reconhecimento da violação ao direito, a segunda etapa do procedimento estrutural poderá ser iniciada com o diálogo entre os atores que devam estar envolvidos a fim de definir, por exemplo, o prazo para implementação das medidas, até mesmo porque, em regra, a reestruturação desse estado de desconformidade demanda um tempo considerável, nada impedindo que tutelas de urgência possam ser concedidas para o atendimento de necessidades mais prementes. Por fim, reafirme-se a necessidade de ser estabelecido um regime de transição, conforme prevê o art. 23 da LINDB, a fim de evitar uma ruptura repentina de uma situação até então consolidada ou estabilizada (ainda que inconstitucional ou ilegal) e suavizar a adaptação a uma nova realidade, abrindo o processo à participação de terceiros, até mesmo como forma de assegurar sua legitimidade democrática." (...)"Desse modo, caberá ao Juízo a quo, no cumprimento de sentença, estabelecer provimentos em cascata, mediante a elaboração de um plano pelo Estado, em diálogo com as autoridades públicas e atores da sociedade que tenham interesse na resolução do dano estrutural, com a indicação dos problemas a serem enfrentados; os recursos necessários e disponíveis para sua execução (físicos, financeiros, humanos); e as atividades diretas e indiretas necessárias para a execução da política. Todavia, caso a implementação de outras alternativas à construção da casa do albergado não seja possível ou insuficiente, deverá ser determinada a elaboração de um plano para sua construção, dado que não haverá outra alternativa capaz de suprir a falha estrutural já reconhecida." STJ, REsp 2.148.895-PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 12/8/2025, DJEN 25/8/2025. INFO 860/STJ

Ação possessória, terra indígena, processo estrutural, conversão, ação indenizatória. O STJ considerou possível a conversão da ação possessória (reintegração pedida pelos particulares não indígenas) em indenizatória, quando preexistente ou superveniente o reconhecimento da natureza indígena das terras em questão. O contexto é de demarcação da terra indígena. Considerou-se a aplicação do processo estrutural
TRECHO:

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

"A sentença confirmada pelo acórdão não comporta crítica, senão elogiosas, por considerar, conscientemente ou não, a necessidade de condução estrutural da causa. São características desse tipo de processo: a multipolaridade (no caso, Incra, Funai, União, indígenas e ocupantes); a complexidade (bem delineada na sentença acima transcrita); e a prospectividade da disposição judicial (menos evidente no caso concreto, mais pontual, mas nem por isso descaracterizante de sua natureza estrutural).
Diante de uma causa estrutural, é devida e adequada a flexibilização do princípio da congruência, já consagrado jurisprudencialmente no caso do trânsito das possessórias a indenizatórias, bem como a adoção de técnica de implementação escalonada das disposições jurisdicionais."
REsp 1.637.991-AL, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 20/5/2025, DJEN 26/5/2025. INFO 852/STJ

Cumprimento de sentença coletiva, ação civil pública, legitimidade ativa, Ministério Público. Uma vez cumprida a obrigação de fazer pelo Ente Estadual, o Ministério Público possui legitimidade para, de forma concorrente ao Estado, promover a execução de obrigação de pagar relativa à tutela de direitos difusos.
TRECHO: " decidiu a Corte Especial do STJ que também há ilegitimidade ministerial quando se tratar de liquidação da sentença coletiva para satisfazer interesses individuais disponíveis das vítimas ou seus sucessores, por fugir das atribuições institucionais do Ministério Público.
O caso, contudo, comporta distinção porque trata de matéria relativa a interesses difusos, e não individuais homogêneos, relativamente à desocupação de área anteriormente ocupada por moradias, bem como a recuperação ambiental da região em se encontra um parque estadual, em ação civil pública, na qual o Ministério Público atuou como parte autora.
O Tribunal de origem reconheceu a obrigação de indenização da empresa requerida ao Estado de São Paulo pelas despesas estimadas com a remoção dos ocupantes irregulares do imóvel local dos fatos, mas veio a constatar a mora estatal em executar tal obrigação. Mesmo assim, e partindo da distinção entre obrigações de pagar e de fazer, decidiu que o Ministério Público não possuiria legitimidade para prosseguir no feito executivo quanto à obrigação de pagamento da indenização." AREsp 2.072.862-SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, por maioria, julgado em 4/2/2025. INFO 839/STJ

Processo coletivo, associação civil, execução individual, procuração. Na execução individual de sentença coletiva, é necessária a apresentação de procurações individuais pelas associações civis que atuam em nome dos representados exequentes. STJ, AgInt no REsp 1.438.257-SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 24/3/2025, DJEN 31/3/2025. INFO 847/STJ

Execução individual de sentença coletiva, associação, legitimidade ativa, abrangência. O título judicial firmado em ação coletiva de rito ordinário proposta por associação abrange todos associados residentes no âmbito da jurisdição do Tribunal de segundo grau, não se restringindo àqueles domiciliados na jurisdição do juízo que

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

proferiu a decisão de primeiro grau. STJ, REsp 2.021.777-SC, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 11/2/2025, DJEN 14/2/2025. INFO 842/STJ

Processo Estrutural. Acordo. Homologação parcial. Plano Pena Justa.
"O plano "Pena Justa", que busca enfrentar as violações sistemáticas de direitos fundamentais nas prisões do País, foi homologado pelo STF com algumas ressalvas que visam ao seu aprimoramento. Nesse contexto, embora não seja papel do Judiciário elaborar a política destinada a corrigir a situação fática contestada em um processo estrutural, é legítimo que, ao homologar o plano apresentado, o magistrado leve em consideração eventuais riscos decorrentes da sua implementação e busque mitigá-los, ou, ainda, identifique pontos de omissão. Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por unanimidade, homologou — no bojo da presente ADPF, cujo mérito foi julgado em 04.10.2023 (vide Informativo 1.111) — o plano "Pena Justa", que deve ter sua implementação iniciada, e determinou, entre outras medidas, que os estados e o Distrito Federal, em diálogo cooperativo com as autoridades responsáveis pelo plano nacional, comecem a elaboração de seus planos de ação. Por fim, em relação às medidas específicas, o Plenário, por maioria: (i) homologou a medida relativa à vedação do ingresso de pessoas com transtorno mental em hospital de custódia; (ii) deixou de homologar a medida referente à obrigação de instalação de câmeras corporais em policiais penais; e (iii) deixou de homologar as medidas relativas à "compensação penal" por condições degradantes e à "remição ficta" por ausência de oferta de trabalho e estudo." STF, ADPF 347 HomologProcEstrutural/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 18.12.2024.

Processo estrutural. Violação generalizada de direitos humanos. (...) Apesar dos avanços obtidos a partir de diretrizes fixadas por este Tribunal e do notável compromisso por parte do Estado do Rio de Janeiro em melhorar sua política de segurança pública e garantir proteção para cidadãos e agentes policiais, a redução da letalidade policial ainda está longe do ideal constitucional, pois persistem graves violações de direitos. Desse modo, a natureza estrutural do litígio (diagnóstico, providências e monitoramento) justifica — sem que seja preciso, contudo, reconhecer o estado de coisas inconstitucional — a atuação desta Corte, a fim de que as medidas necessárias para aprimorar a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro não só sejam adotadas, mas funcionem adequadamente, em consonância com os ditames constitucionais e com os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, em voto conjunto (per curiam), homologou parcialmente o plano de redução da letalidade policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e determinou a adoção de diversas medidas para a sua complementação, entre elas: (i) instauração de inquérito policial pela Polícia Federal para apuração de indícios concretos de crimes com repercussão interestadual e internacional e que exigem repressão uniforme, bem como de graves violações de direitos humanos, especificamente para a identificação das organizações criminosas, suas lideranças e seu modus operandi, determinando à União que garanta o incremento necessário da capacidade orçamentária da Polícia Federal; (ii) elaboração de plano de reocupação territorial de áreas sob domínio de organizações criminosas, com o escopo de viabilizar a presença do poder público de forma

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. _Caderno de atualização em processo civil 2025-2026_. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.

permanente; (iii) inclusão de novos indicadores de uso excessivo da força e publicização de dados desagregados sobre ocorrências com mortes de civis e de policiais; (iv) adoção de condutas específicas em casos de operações que resultem morte, com a preservação do local, até a chegada do delegado de polícia, comunicação imediata ao Ministério Público das ocorrências e atuação do delegado de polícia, da polícia técnica e das corregedorias das polícias; (v) criação de programa de assistência à saúde mental dos profissionais de segurança pública; (vi) regulamentação da presença obrigatória de ambulâncias nas operações policiais; (vii) observação de diretrizes específicas para a realização de operações próximas a escolas e hospitais; e (viii) fortalecimento da autonomia das perícias criminais. Por fim, para monitorar o cumprimento da decisão, determinou-se a criação de um grupo de trabalho coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que produzirá relatórios técnicos com os principais indicadores sobre mortes em operações e outros aspectos da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. STF, ADPF 635/RJ, relator Ministro Edson Fachin, julgamento finalizado em 03.04.2025.

Professor Felipe Scalabrin

É permitida a duplicação, reprodução e compartilhamento deste material, no todo ou em parte, desde que citada a fonte: SCALABRIN, Felipe. *Caderno de atualização em processo civil 2025-2026*. Disponível em: www.felipescalabrin.com, acesso em 18-02-2026.